

الخلاصة القانونية

في

الأحوال الشخصية

تأليف

الإيفومانوس فيلوثاوس

«رئيس الكنيسة الكبرى المرقسية»

﴿حقوق الطبع محفوظة مؤلفه﴾

بسم الاب والابن والروح القدس
الاله الواحد له المجد دائماً

مقدمة

الحمد لله الذي جعل لكل تصرف قانوناً معهوداً وعين لكل امر حداً محدوداً (وبعد) فإنه من مدة اعوام في اوائل تولي غبطة السيد الاب بطريرك اباً كيرلس الحالى رتبة البطريكية الرفيعة على الكرازة المرقسية قد كانت نظارة الحقانية الجليلة تطلبت من بطرنا كخاتنا الاجابة على مسائل شرعية خاصة بالاحوال الشخصية لتعلق بالزواج والمولودين الغير محقق نسبهم • وابناء الوضع • والولاية على القاصر • والوصية والموصي والموصى له • والموصى به • والعجبر • والمبة • والوقف • والموارث • كما تطلبت مثل ذلك من باقى الطوائف المسيحية وغيرها الخاضعة للحكومة السنية المصرية وقد صدر لي حينذاك الامر البطريكى بتحرير الفصول التى تلزم لهذه المسائل بالمطابقة لقوانين كنيستنا فليث الامر وحررت عن ذلك تسعة فصول وخاتمة تشمل على مائة مسألة واثنين

وبما ان بعض الاخوة ابناء الكنيسة محبي الفائدة رغبوا الآن طبع هذه المسائل ونشرها على ابناء الكرازة المرقسية ولكون الفصول التى حررتها عن هاته المسائل انما حررت طبق طلب نظارة الحقانية اعني بائسار ما سألت

عنه فقط . مثلاً فصل الزواج سألت الحقاينة فيه عن حده وغاياته
وسن الزوجين وموانع الزيجة والافتراق وما اشبه فكتب لها عن ذلك
فقط ولم يصر التعرّض لامر الخطوبة والمهر والإملاك وما يترتب على
ذلك الامر الذي لا يكون الكلام مستوفياً على الزواج الاً بايضاحه
فلكي تكون الفائدة مستوفية رأيت بعد الاعتماد على نعمة المرشد
الحكيم ان أستوفي ذلك في هذا الكتاب بالتطبيق لما حدد في القوانين
المعتبرة بكنيستنا وتصرفاتها المرعية وقد سميت مؤلفي هذا (الخلاصة
القانونية في الاحوال الشخصية) وهو يشتمل على اثني عشر فصلاً وخاتمة ثم بعد
العرض على غبطة السيد البطريرك الكلي الاحترام قد صار تقديمه للطبع
لنشره على كهنه وابناء الكرازة المرقسية بالقطر المصري . اما كتب القوانين
التي عوّلت عليها في هذا المؤلف فهي اثنان الاول كتاب مجموع القوانين
للعلامة الطيّب الذكر الدافع الصيت بكنيستنا الشيخ الصفي ابي الفضائل ابن
العسال رحمه الله . والثاني كتاب القوانين الخصوصية التي صدرت في عهد
الاب البطريرك الاسكندري ابا كيرلس ابن لقلق سنة ٩٥٥ للشهداء الاطهار
المقررة بمجمع مؤلف من اساقفة ذاك الوقت تحت رئاسته وهذا الكتاب
يشتمل على الكلام في الزواج والميراث وغير ذلك ويليّه فصل مخصوص
بالوقف صدر ايضاً في عهد الاب المشار اليه سنة ٩٥٦ للشهداء وارجو
من الله تعالى ان يرشدنا جميعاً الى الحق والصواب ويجعل هذا المشروع
مفيداً للجميع بتعمته وفضله له المجد والحمد مدا الدهور والاحقاب



الفصل الاول

في الزواج وفيه ثلاثة فروع



✱ الفرع الاول ✱

في الخطبة والاربيون والاملاك وذلك بالمطابقة لما نص في الباب ٢٤ من المجموع الصغوي والباب ٢ من القوانين الكيرلسية وما جرت به رسوم كنيسةنا المعبرة وفيه عشر مسائل

✱ المسئلة الاول — في الخطبة ✱

الخطبة انما تصح بين من تجوز زيجتهما أي الغير ممنوع اقترانهما بالزواج على ما سيرد في المسئلة (١٧) والمخطوب له ان لم يكن تحت ولاية غيره (لاحظ مسئلة ٤١) صحت خطبته لنفسه اما بذاته او بكتابه او بمن يرزاه واسطة . والآن قام وليه مقامه في ذلك .

✱ المسئلة الثانية — في كيفية اتمام الخطبة ✱

يحضر الخطيب بنفسه او وكيله او وليه ووكيل الخطيبة لدى الكاهن وجملة من ابناء الكنيسة ثم يفحص انكاهن اولاً عن عدم وجود مانع شرعي يمنع زيجة الاثنين . ثانياً عن رضى الخطيب وخطيبته . ثالثاً عن تناسب السن بينهما . رابعاً عن قيمة المهر وشروط وفاته من جهة الخطيب لجهة خطيبته . خامساً عن ميعاد الزواج وهل في هذا الميعاد يكون الخطيبان بلغا السن المباح فيه الزواج على ما سيرد في المسئلة (١٤) ام لا فان كانا يملكان السن المذكور فيها والا فيصير امداد الميعاد لحين بلوغها السن الجائز فيه التزوج . وبعد ذلك ان كان القصد خطبة فقط لاعتقد املاك فيخبر بها ذكر كتاب وبعضى عليه من الفريقين ومن الشهود

الحاضرين وإعقد على ذلك من الكاهن ثم يتم الكاهن الخطبة رسمياً
بالصلاة الربية والادعية الروحية ثلاث مرات قائلاً هكذا : باسم ربنا وإماننا
ومخلصنا يسوع المسيح اجتمعنا لنتم خطبة الابن الارثوذكسي البكر (فلان)
الخطيئة الابنة الارثوذكسية البكر (فلانة) الخ

✱ المسئلة الثالثة — في فسحوا بالرهينة ✱

وان آخر خطيب او خطيبة الرهينة بعد اخذ المهر فلخطيب ان يسترد
ما اعطاه وعلى الخطيبة ان ترد ما اخذته او وكيلها او وليها بغير ضعف بشرط
ان الراغب الفسخ يترهن حقيقة . والا فان لم يترهن فعلاً فسأني ذكر
ما يلزمه في المسئلة (٨)

✱ المسئلة الرابعة — في حد الإملاك ✱

الإملاك هو عهد وميعاد لتزويج مستأنف بحيث يكون رضى المتعاقدين
أما بانفسهما ان كان سلطانهما اليهما لاحظ مسئلة ١٦) وأما بواسطة وكيلهما
أو وليهما (لاحظ مسئلة ٢) بشرط ان يكون بموافقتهمما للتأبين عنهما فان
كان نائب البنت يريد عقد املاكها لمن ليس هو اهلاً لها فلها ان تضاده
ومتنع عن القبول اما عدم الاهلية فيسرد الكلام عنه في المسئلة الخامسة

✱ المسئلة الخامسة — في موانع الإملاك ✱

اولاً لا يملك من لم يعض من عمره سبع سنين على ان من يملك وهو
ابن سبع سنوات لا يجوز ان يتم له الزواج بالاكليل الا متى استوفى السن
المبجائز فيه التزوج على ما سترى في المسئلة (١٤)
ثانياً اذا حدث له مرض مانع عن الزيجة على ما سيذكر في القسم الاول
من المسئلة (١٧)

ثالثاً اذا اصابه مرض قاطع عن التصرف زمناً طويلاً كالحمل اللازمة
<https://coptic-treasures.com/>

والرمد الدائم لاسيما العمى والزمن
 رابعاً الحبس الطويل لاسيما على القتل - والفقر الشديد لاسيما مع الدين
 والاختفاء بسبب القتل

خامساً الانتقال عن الفرقة لاسيما الانفصال عن المذهب
 سادساً اشتهاً فحش السيرة أو ظهور العبودية
 فهذه الوجوه مما سيتوضح في المسئلة مانعة للإملاك
 ❖ المسئلة السادسة - في شروط اتمامه ❖

ان كان سبق عقد الإملاك خطبة على ما تبين في المسئلة ١ والمسئلة ٢
 وكان القصد اتمامه في وقت الاكليل فيجري فيه رتبة الكنيسة المعينة لطقس
 الإملاك كالمندون بكتب الاكليل وان لم يكن سبق ذلك اجراء خطبة وكان
 قصد الفريقين عقد الإملاك فقط قبل ميعاد الاكليل فشروط عقده ان
 يكون بحضور كاهنين او كاهن وشمامسين رشدين وبعد وقوف الكاهن على
 الخمسة اوجه المدينة في المسئلة ٢ بوضع الصليب ويعقد الإملاك على خاتمين
 من جهة المليكين بالصليب بالتبريك والصلاة الربية ثلاث مرات كالرتبة
 المعبرة لذلك

❖ المسئلة السابعة - في المدية والمهر والاريون ❖

المدية هي كل ما تقدم من الرجل للزوجة قبل العرس فتكون هدية لما على
 انها خطيبة أو ملكة وما ما يهديه اليها بعد العرس فيكون هدية لما بصفتها زوجة
 يمتد الاجراء في المهر طبق الشروط المنفق عليها وكلاء الفريقين او
 انفسهما ان كانا مفوضين أو اولياؤها سواء كان بكتابة وشهادة او بشهادة
 فقط حسب الكيفية التي صارت حال الاتفاق ويعامل الفريقان بمقتضى

ذلك الاتفاق ولا ينقض بشيء إلا ما ارتضى به الفريقان ان كانا مفوضين
والا اولياؤها

والاربون هو جميع ما دفع من اصل المهر خاصة

❖ المسئلة الثامنة — في فسخ الاملاك وما يترتب على ذلك ❖

يفسخ الإيملاك . أولاً اذا كان عقد على احد الوجوه المانعة من
الإيملاك المينة في المسئلة (٥) فان كانت الاسباب المانعة هي في المرأة وكان
الرجل عالماً بها قبل تقديم الهدية والاربون ورضي بذلك ثم فيما بعد اراد الفسخ
فيغرم كل ما دفعه ولا يستحق عند المرأة شيئاً وان كانت الاسباب المانعة هي
في الرجل وكانت المرأة عاتلة بذلك او وليها عالماً به و ارادت هي او وليها الفسخ
فيدفع للرجل كل ما وصل لجهتها من قبله من هدية وغيرها بغير ضعف اما
الاربون فيرد اليه مضاعفاً . وان كان الراغب الفسخ لا يعلم بتلك الاسباب
المانعة فلا يغرم شيئاً اعني ان كان الراغب الفسخ هو الرجل فيرد اليه كل
ما دفعه وان كانت المرأة هي الراغبة الفسخ فلا تدفع الا قيمة ما اخذته فقط
وكذا ان اراد احدهما الفسخ بعد الخطبة أو الإيملاك بحجة الرهينة
ولكنه لم يترهن فعلاً فانه يكون الغارم . اعني ان كان الراغب الفسخ هو
الرجل بحجة الرهينة ولم يترهن سقط كل ما دفعه لجهة المرأة من هدية وكلفة
طعام وشراب ومهر . وان كانت المرأة هي الراغبة الفسخ بعلة الرهينة وما ترهنت
يلزمها ان ترد للرجل قيمة الهدية وكلفة الطعام والشراب بغير ضعف اما قيمة
الاربون فتردها مضاعفة .

ثانياً وان مات احد المليكين قبل عقد الزواج بالا كليل فان كان المتوفي
هو الرجل ولا وارثاً شرعياً له - رك كل ما صار الى المرأة من جهته وان

كان له وارثاً شرعياً استرجع ما صار اليها من المهر خاصة دون ما سواه من هدية ونحوها وان كانت المرأة هي المتوفية استرجع للرجل كل ما صار اليها من هدية ومهر ما عدا كلفة الطعام والشراب

ثالثاً ان كان المليك ان أو التائبون عنهما لم يعينوا وقت اتمام الزيجة بالاكيل فان كان المليك حاضرين متقاربين فالمدة بعد البلوغ سنتان وان كانا متباعدين بسفر فثلاث سنين ومتى زادت المدة عن ذلك جاز الفسخ والمليك الراغب الفسخ ان يتزوج بآخر . ويمكن لجانب المليك الآخر ان يدفع لعاقبة مدة اربع سنوات بحجة ظاهرة مثل مرض او دين او غيبة بعيدة كائنة عن ضرورة وبعد ذلك ان لم يتم للمليكين الزواج وامتنع الآخر عن الانتظار زيادة عما مضى فلا يجبر على الانتظار وان شاء التزوج بآخر فهو حر فاداً كان هذا الذي لا يريد الانتظار بل يروم التزوج هو الرجل فليأخذ اربونه الذي دفعه وان امتنع لغير ما ذكر سقط اربونه بكامله وان كانت هي المرأة فلا تلتزم الا بدفع ما اخذته فقط من جهة الرجل وان امتنعت لغير ما ذكر ترد للرجل قيمة ما اخذته مضاعفاً

رابعاً ان كان المليك يتيمين واملكا قبل ان يبلغا توسط قوم فمن ندم منهما كان له عند بلوغه ان يفسخ الإملاك بغير غرامة في الاربون وان كان املاهما بعد بلوغهما فمن رجع منهما غرم

❖ المسئلة التاسعة — في الفسخ الذي لم يترتب عليه تغريم ❖

اذا كانت الخطبة صارت بدون عقد إملاك رسمي على ما ذكر في المسئلة (٦) او صارت بغير حضور كهنة وبدون اقامة صلاة رسمية واحتفال مشتهر على ما ذكر في المسئلة (٢) بل كانت مجرد اتفاق بسيط بين

القريقين ولو ان ذلك كان بحضور كاهن لكنه لم يجر اتمام الخطبة بالصلاة الرسمية فاذا رغب احد القريقين عدم التزوج بالآخر فلا يجبر بل هو حر يتزوج بمن يريد ولا غرامة عليه بشيء مادامت تكون الخطبة بسيطة بدون صلاة كهنوتية رسمية

❖ المسئلة العاشرة — في من تعصب وهي بكر ❖

اذا اغصبت بكر من انسان ووقع بها قهراً او اختياراً فان كانت مخطوبة لآخر وارضى بها فهو اولى بزيجتها وان لم يرض خطيبها او كانت غير مخطوبة من احد اُلزم غاصبها بزيجتها ان لم يكن متزوجاً بحيث يرضى به اهلها فان لم يتزوجها سواء كان المانع من جهة عدم رضى اهلها به او كان بالنسبة لكونه متزوجاً يلتزم بان يؤدي لما قيمه مهر امثالها



❖ الفرع الثاني ❖

في الزواج

❖ المسئلة الحادية عشر — في حد الزواج ❖

حد الزواج هو اتفاق رجل وامرأة اتفاقاً ظاهراً بشهادة وصلاة اكليروس واختلاط عيشتها اختلاطاً شرعياً محصلاً لغاياته المتبعة

❖ المسئلة الثانية عشر — في غايات الزواج ❖

الغايات الشرعية المقصودة من الزواج هي ثلاثة امور

الأول ايلاد الاولاد لبقاء النوع البشري

الثاني تحصن الزوجين بواسطة اختلاطهما الزوجي من الاضطرابات اللحمية والخروج عن دائرة العفاف

الثالث التعاون على المعاش بمساعدة كل منهما للآخر

<https://coptic-treasures.com/>

❖ المسئلة الثالثة عشر — في وحدة الزوجة ❖

لا يجوز للسيحي ان يتخذ سوى امرأة واحدة في الحال لا اكثر وان
توفيت او افتقرت عنه شرعاً على ما سيرد في المسئلة (٢٥) له ان يتزوج
باخرى (راجع مسئلة ٢٧)

❖ المسئلة الرابعة عشر — في ابتداء سن الزواج ❖

متى تجاوز الذكر الاربعة عشر سنة من عمره والاثني الاثني عشر من
عمرها جاز لهما ان يتزوجا. اما الخطوبة وعقد الايملاك فيعوزان قبل هذا
السن (راجع مسئلة ٥)

❖ المسئلة الخامسة عشر — في رضى الزوجين وغيرهما ❖

تتوقف صحة عقد الزواج على رضى الزوجين ورضى ابويهما او اوليائهما
ما دام باقين تحت الولاء اعني ما دام لم يكملوا خمسة وعشرين سنة
بحيث اذا امتنع الآباء او الاولياء عن ان يزوجوا من هم تحت ولايتهم
الراغبين الزواج بدون موجب شرعي يمنع رغبتهم فللرؤساء الزوجين ان يلزمهم
بالتزويج والتجهيز بقدر ما يمكن واذا غاب الوالد او الولي ثلاث سنين وكان
الولد او البنت بلغا السن المحدود لكل منهما على ما ورد في المسئلة (١٤)
ورغبوا الزواج فعلى الارشد من العائلة بعد الولي ان يزوجهما وان كان الولي
اجنبياً فللرئيس الشرعي ان يدير امر الزواج

وان كانا يتيمين ولم يكن لهما ولي واستحقا الزواج ورغباه فبمعرفة الشريعة
تقام لهما نواب من اقاربهما لتدير زواجهما والا فمن الاجانب

اما من لهم الولاء فيسذكرون بعد في ص ٣ (مسئلة ٣٩)

❖ المسئلة السادسة عشر — في تخلصهما من الولاء ❖

متى صار للذكر والاثني خمسة وعشرون سنة امتلكا السلطان الذاتي

وتخلصاً من الولاء

وحينئذ إذا رغب أحدهما التزوج فذلك مفقوض له إنما يلزمه اتخاذ رأي
إيه أو من كان ولياً بعده تأدياً وليس للاب أو ذلك الولي الممانعة في ذلك
ما دام يكون مطابقاً للشرع المسيحي

وإذا تعرض الولي ومنع ذلك الراغب عن الزواج بدون مسوغ شرعي فله
أن يعرض للرئيس الروحي لينفذ له الغرض قانونياً ولو رغماً عن وليه إيه كان
أو غيره سواء كان الراغب الزواج ذكرًا أو أنثى

ثم إذا وقع اختلاف بين الوالد أو من يقوم مقامه من الأهل وبين
البت التي بلغت سن الكمال (اعني السن الذي تخرج به من الولاء) على
خطيين متساويين في الجنس والحال عمل برأيها خاصة وإن كانت غير
متساويين فالأختار للرئيس الشرعي

❖ المسئلة السابعة عشر - في موانع الزيجة ❖

أما الأسباب التي تمنع الزواج فهي قسمان قسم يشتمل على أسباب
ثابتة لا تزول وقسم يشتمل على أسباب يمكن زوالها وبزوالها يصح الزواج

❖ انقسم الأول وفيه نوعان ❖

(النوع الأول موانع القرابة فهي على أربعة أوجه)

أولاً . اقترابة الطبيعية وهم الأقارب المستعملون اعني الأباء والاجداد
فصاعداً والمستعملون وهم الأولاد وأولاد الأولاد معاً تزلوا والذين من
الجاناب وهم الأخوة والأخوات ونسأهم والأعمام والعلمات والأخوال والحالات
(دون نسأهم)

ثانياً . القرابة الروحية وهم أشاين العماد الذين يقتلون أطفالاً وقت

عادم وبذلك تصير لهم مع اولئك الاطفال قرابة روحية مانعة عن الزواج ولو لم تكن بينهما قرابة اخرى مانعة فالقابل والمقبول لا يجوز لهما ان يتزوجا ببعضهما (هذا على فرض ان احدهما ذكر والاخر انثى) ولا احدهما باولاد الآخر ولا باولاد اولاده ولا باخوته ولا باولادهم ولا باخواته (دون نسلهن لان النسل من رجل غريب) ولا بابائهن واجدادهن واعمامهن وعماتهن واخوالهن وخالاتهن ولا يزوجهن واولاد زوجهن . ولا يتزوج اولاد القابل بأولاد المقبول ولا بأولاد اولاده . ولا تتزوج بنت برجل قبله زوج امها . ولا يتزوج ولد بنت قبلتها زوجة ابيه

ثالثاً . القرابة الوضعية (لاحظ مسألة ٣٧) فلا يتزوج احد بمن ارضعتها امه ارضاء تاماً كوالدته لولدها ولا باولاده ولا بابائهن وكذلك لا يتزوج الرجل زوجة من تنى به ولا المرأة بزواج التي ربتهما

رابعاً . القرابة الزوجية وهي قرائب الزوجة اعني بنتها ونسل اولادها واختها ونسل اختها واخواتها وعمتها وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالتها وامها وزوجة ابنيها وجدتها وزوجة جدها ثم زوجة الوالد ونسلها واختها وامها وجدتها ثم زوجة الاخ ونسلها وامها وجدتها ثم زوجة العم وزوجة الخال كل هذه القرابة مانعة وما حرم منها على الرجل فمثلها حرم على زوجته

اعني لا يجوز للمرأة المتزوجة ان تتزوج بائن زوجها ونسل اولاده واخيه ونسل اخوته وعمه . ولا يزوج عمته وخالتها وزوج خالتها . ولا بابنها وزوج امها وجدتها ولا باخ زوجة الوالد . ولا يزوج ابنتها ونسله وابيه وجده . ولا يزوج العمة وزوج الخالة .

❀ النوع الثاني ❀

الموانع الشخصية وهي كل ما يمنع من الاجتماع المقصود بالزيجة وذلك إما ان يكون المانع طبيعياً كالعينين وهو من لا يتمكن بطبيعة شخصه من الاجتماع والخنثى وهو الذي له عضو الذكر والانثى معاً وممن لما عظم زائد مانع واما عرضياً (وان كان حادثاً الا انه ثابت) وهو الاختصاص وما يجري مجراه من موانع الاجتماع التناسلي ان كان من جهة الذكر او الانثى والجنون المطبق والجذام والبرص فهذه موانع الزيجة الثابتة التي اذا انقضى حصول الزواج مع وجود بعضها فلا انعقاد يكون لاغياً مفسوخاً لا يؤول عليه

❀ القسم الثاني ❀

(وهو على سبعة اوجه)

اولاً مخالفة في الدين المسيحي

ثانياً الزنا المشتهر الثابت

ثالثاً عدم رضى الفريقين بالزواج

رابعاً الارتباط بالرهينة

خامساً عدم البلوغ اعني عدم بلوغ الذكر اربعة عشر سنة والانثى اثني عشر سنة

سادساً زيجة الولي او ابنه او اخيه مع من هو موكل في تزويجها الا اذا تمت لما الخمس وعشرون سنة او استأذن الرئيس الروحي عن ذلك وصرح له بالزواج

وكذلك الوصي وابنه واخوه لا يجوز لاحد منهم ان يتزوج بن هو

وصي على مالها الا ان قام بما يجب عليه من الحساب واستأذن الرئيس
الروحي وصرح له بذلك

سابعاً التي لم تنقض مدة حزنها وهي عشرة شهور لوفاة زوجها
فهذه السبعة وجوه ما دامت موجودة تمنع من الزيجة ومتى زالت جاز
التزويج انما منها ما يمنع الزواج من قبل لكن لا يوجب فسخه اذا اتفق حصوله
وهو مجرد عدم البلوغ والرضى اكرهاً بحيث يكون من اقتربنا على اي هاتين
الحالتين قد اتفقا فيما بعد وامتزجا . وزيجة الولي بمن هي تحت ولايته او الوصي
من هو موكل على مالها او احد من ابنائها او اخوتها بحيث يكون اخذ اذن
الرئيس الشرعي بذلك . وزيجة من لم تنقض مدة حزنها واما الاسباب الأخر
فتمنع الزواج من قبل وتبطله لو اتفق حصوله وهي ثلاثة . عدم التصرية .
وزنا المرأة المشتبه المحقق . والارتباط بشكل الرهنة

❀ المسئلة الثامنة عشر — في الزيجات المكروهة الا انها مباحة ❀

اولاً زيجة الاحرار بعبيد المؤمنين

ثانياً زيجة التاركين رهنهم

ثالثاً زيجة امرأة القسيس بعد وفاته

فهذه الزيجات وان تكن مكروهة الا انها جائزة ولم تحرمها الكنيسة
كما نص على ذلك القانون الكيرلسي

❀ المسئلة التاسعة عشر — في واجبات الزوجين ❀

بما ان الزوجين بارتباطهما الشرعي يعتبران كأنهما جسم واحد . قال
السيد له المجد « اما قراتم ان الذي خلق من البدء خلقها ذكراً وانثى
» وقال من اجل هذا يترك الرجل ابيه وامه ويلتصق . بامرأته ويكون
« الاثنان جسداً واحداً اذا ليسا بعد اثنين بل جسداً واحداً » متى ١٩

بحيث ان الرئاسة هي للرجل والرؤسية المرأة قال الرسول : لان
الرجل هو رأس المرأة كما ان المسيح رأس الكنيسة (افس ص ٥) فاذًا
بحسب موضوع الزيجة وغاياتها (لاحظ مسئلة ١١ و ١٢)

للرجل على زوجته حق الاختلاط الزوجي دون غيره . قال الرسول
ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل . قرثيه (اولى ص ٧) والخضوع
الناتج اليه واستمرار المعاشرة معه والمحافظة على حقوقه والقيام بواجباته
والاهتمام بخدمته وعائلة نسله ومصالح بيته في حالي السراء والضراء
قال الرسول : ايها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب (افس ص ٥) وللزوجة
عليه حق الاختلاط الزوجي دون غيرها قال الرسول : وكذلك الرجل
ايضًا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة الخ . (قرثيه اولى ص ٧)
والمحافظة على حقوقها ومحبتها وعائلتها ومعاشرتها بحكمة والاهتمام بصالح
امورها الدينية وغيرها قال الرسول : ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب
المسيح ايضًا الكنيسة الخ (افس ص ٥) وبالجملة كما ان الرجل مكلف بالقيام
بواجبات زوجته هكذا هي ايضًا مكلفة بمحبة واكرامه على كل حال لا بل
اذا افقر وكانت ميسرة تلتزم بمساعدته قدر امكانها قال الرسول بطرس :
والغاية كونوا جميعًا متحدي الرأي بحسب واحد ذوي محبة اخوية شفوقين
لطقاء الخ . بطرس اولى ص ٨٤٣ الى ١٢)

(المسئلة العشرون — في امتناع احدهما عن الآخر)

لا يمتنع الزوجان عن الاجتماع بلا ضرورة قاطعة الا في الايام الاتي بيانها
اولا ايام الصوم المقدس لاسيما جمعة الفصح (المبسخه) (لاحظ

قرثيه اولى ص ٧)

ثانياً أيام حيض الزوجة قال الله - ولا تقرب من امرأة في نجاسة طمئها لتكشف عورتها - اجبار ص ١٨
ثالثاً أيام نفاسها اعني اربعين يوماً ان كان المولود ذكراً وثمانين ان كان انثى بحيث لا تدخل الكنيسة الا بعد تمام أيام النفاس وحينئذ تمضي للكنيسة بعد أيام نفاسها ليبارك عليها الكاهن ويمسحها بالزيت المقدس وكذا في أيام حيضها لا تدخل الكنيسة (لاحظ سفر الاجبار ص ١٢ من ص ١ الى ٥)

❖ المسئلة الحادية والعشرون — في ما لا يجوز فعله بين الزوجين ❖
لا يجوز للرجل اذا أتى زوجته ان ينزل عنها لاستخراج الزرع والقائه بقصد عدم حصول النسل او لاي قصد كان - ولا يجوز التداوي لمنع الحمل فان هذين الشرين ضد التاموس المسيحي

❖ المسئلة الثانية والعشرون — في مال الزوجين ❖
انه مع كونهما يصيران بالزواج كأنهما شخص واحد فاموال كل منهما مخصوصة بشخصه دون الآخر اذ الاختلاط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق الملكية (لاحظ مسئلة ٢٣)

أما ان أحب الزوجان احداث شركة مفيدة من مالهما فلتجبر عنها المعاهدة والمشاركة اللازمة اما بواسطة ولي الزوجة ان كان لها ولي او بواسطة ارشد اقاربها والا فعلى يد الرئيس الشرعي وبمقتضاها تعتمد المعاملة والحكم ❖ المسئلة الثالثة والعشرون — في تصرف الزوجة في مالها واذن الزوج ❖

انه وان يكن للمرأة الاختصاص شرعاً بكامل حقوقها من املاك واراض وغيرها من الحقوق الثابتة والمنقولة دون غيرها على ما ذكر في مسئلة ٢٢ فلما نظر الارتباطها مع رجائها بالزواج ومرضيتها له كما ذكر في

مسئلة ١٩ اذا كانت تخلصت من الولاء وصار سلطانها اليها (راجع
مسئلة ١٥) يلزمها استشارة زوجها واستئذانه في ما يخص ادارة اموالها
والتصرف فيها ما لم يتعين موجب شرعي او سياسي يسقط اهليته للاستشارة
والاستئذان وبغفها من الالتزامية بذلك وكذلك تستأذنه او لو
رغبت توكله في المرافعات والمحاکمات الخاصة بها ما لم تكن المحاکمة مع
شخصه او يتعين موجب شرعي يسقط لزوم استئذانه او توكله وان لم
يوجد ثم مانع يمنع من استئذانه وتوقف في التصريح لها او لم يعطها رأياً
حسناً لصالح خاصياتها المالية فللرئيس الشرعي اقله ولا فيعفيها من
لزوم استئذانه وان كانت لم تزل تحت ولاية وليها الشرعي فادارة اموالها
والتصرف فيها منوطه بنظره مع اشتراك الرأي في ذلك مع الزوج
ان كان ليس هناك مانع من اتخاذ رأيه والا فمع ملاحظة الرئيس الشرعي

❖ المسئلة الرابعة والعشرون — في ما اذا غلب احد الزوجين

او حيز عليه او حوكم بحكم جنائي ❖

اولاً - اذا فقد احدهما وذلك بان يغيب ولا يعرف مقره ولا يعلم
امره ان كان حياً ام لا وكذلك اذا أسرقان كان الغائب الزوج اقيم من
طرف الشريعة وكيل امين ذو كفاية من ارشداقاربه ان وجد او من
آخرين من المؤمنين اما تبرعاً ان رغب او باجرة ليحفظ ماله ويستوفي
حقوقه وينفق على زوجته واولاده ويوفي ديونه

وان كان المفقود الزوجة وكانت تخلصت من الولاء فالشريعة تفوض
الزوج في حفظ حقوقها واعالة اولادها ووفاء ديونها ان لم يكن ثم مانع
شرعي يمنعه عن التأهل لذلك

والأقلية الشرعية من بلية لذلك من المؤمنين اما من ارشداقاربها

او من غيرهم وعلى كلا الامرين ينتظر المفقود الى ان تنقضي مدة يحكم بانه لا يعيش أكثر من ذلك وعندها يقسم الله بين مستحق ميراثه (لاحظ ماسيا في عن ذلك في فصل الميراث)

اما عن الارتباط الزوجي فسيذكر حكمه في السبب ٩ من المسئلة ٢٥
ثانياً . وان حُجر على احدهما فان كان الحجر على الرجل فتدير المال وسياسة امور الاولاد والنفقة عليهم وعلى الزوجة للولي المقام شرعاً (لاحظ مسئلة ٦٩)

وان كانت على الزوجة وكانت الثريمة اقامت زوجها ولياً عليها فله ضرورة تدبير امورها واولادها ومالها وان كانت اقامت غيره فيكون الولي المقام شرعاً هو المفوض

واما الارتباط الزوجي فلا يحل ما لم يكن الحجر بسبب جنون مطبق لا يؤمل شفاؤه (لاحظ السبب ٧ من مسئلة ٢٥)

ثالثاً . وان حكم على احدهما بحكم جنائي فان كان ذلك لمدة محدودة وكان الرجل هو المحكوم عليه فتدير المال وائلة الزوجة وباقي العائلة لمن تقيمه الثريمة وكيلاً لذلك .

وان كانت المرأة فعلى زوجها تدبير ذلك ومياسته ان لم يكن هناك مانع شرعي يمنع تصرفه والا فتقم الثريمة من يليق لذلك الى ان تُخلص المرأة

وان كان الحكم على احدهما بابعاده مدة عمره الى حيث لا يرجي خلاصه ولا مراسلته وانقطعت اخباره جملة وذلت قرائن الاحوال على عدم عودته فللثريمة ان تجري حكمها في ميراثه على ما سيذكر عن

مثل ذلك في فصل الميراث . واما عن ارتباط الزواج فعلى كلا الامرين
(لاحظ السبب ٩ من مسألة ٢٥)

❖ الفرع الثالث ❖

(في فسخ الزواج وانحلاله وما يترتب عليه)

❖ المسئلة الخامسة والعشرون - في الاسباب الوضعية الموجبة فسخ الزواج ❖

اعلم ان الطلاق ممنوع في الشريعة المسيحية فليس للانسان ان يطلق امرأته بمجرد اختياره او يفارقها بحسب اثاره وانما الزيجة ما عدا انحلالها بالموت على ما سيذكر في محله تُفسخ ايضاً باسباب وضعية شرعية ستذكر هنا بحيث لا يعتبر الفسخ شرعياً حكماً ما لم يُنظر السبب الموجب لدى الحاكم الشرعي الروحي المتصرف في ذلك ويوقع الحكم بالفسخ رسمياً بناءً على ما يثبت من التحقيق وقد ميزنا لهذه القضية ثلاث مسائل اولها هذه المسئلة

السبب الاول . فسخ الزيجة اذا كانت عقدت مع وجود احد الاسباب الثابتة المانعة الميئة بكلا النوعين المميزين في القسم الاول من المسئلة ١٧ انما الاسباب المقررة في النوع الاول وهي موانع القرابة ففسخ الزواج مطلقاً ولو لم يرد الفريقان الافتراق والاسباب المقررة في النوع الثاني وهي الموانع الشخصية لنفسه متى شاء احدهما الفرقة ولم يرد المعانسة بحيث يميز الحال بينما يكون الافتراق حصل بتدليس الامر على القرين الآخر . وبينما يكون صار بعلم وتراضي فان كان الافتراق وقع بفش وجب الفسخ حالاً وان كان بعلم وتراضي الآخر ثم استمر الزوجان من سنة الى ثلاث سنوات بحسب ما تحمله حالة المرض المانع

لربما يكون مما يمكن زواله أُنْتَظَر لغاية كمال الثلاث سنوات من عهد الزواج فان عوفي المريض فيها وان لم يبر وتتحقق ان الاجتماع بقى غير ممكن مدة الثلاث سنوات من وقت التزوج ورغب الفريق الثاني الافتراق والزواج بآخر يجاب الى ذلك وان كان المرضى مما لا يمكن زواله باي علاج وكان القرن الآخر من لا يحتمل الصبر ثلاث سنوات ورغب الفرقة بعد سنة واحدة مضت للزواج فللرئيس اجابته بعد النظر الدقيق العادل وتحقيق الحق وتزيف الباطل . وكذلك تُفسخ اذا كانت تُعَدَّت على احد الاسباب الآتية وهي مما ورد في القسم الثاني من المسئلة المذكورة وهي عدم النصرية وزنا المرأة المشتهر الثابت والارتباط بشكل الرهينة فعلاً فهذه الاسباب موجبة للفسخ على كل حال سواء كان الاقتران حصل بعلم وتراض او بغش وجهالة اذ لا يجوز عقد الزواج الشرعي مع وجود احد هؤلاء الثلاثة اسباب اما اذا زال السبب كما لو امن بالمسيح من كان غير مؤمن ايماناً حقيقياً صريحاً جلياً او ثابت الزانية توبة نصوحة او تنزل الراهب عن رهبته فعلاً ورغب الفريقان في الاستمرار فللرئيس الشرعي أن يجيز لما ذلك اذا كان صائباً . اما عدم رضى الزوجين او عدم رضى احدهما على ما في المسئلة ١٧ ان كانا بعد عقد الزواج لم يخلطاً ببعضهما كزواج او انهما أجبرا قهراً على الدخول بدئياً لكنهما تنافرا وانفصلا عن الفراش من المباديء جملة ولم يعودا يتفقان ويمتزان امتزاجاً زوجياً فالشرعية توجب فسخها بعد التحقيق الدقيق . أما ان كانا اخلطاً ببعضهما كزواج بعد عقد الزواج فلا يفرقان لان اخلطاطهما دليل على

رضاهما ببعضهما . اما عدم بلوغ السن المقرر للذكر والانثى على ما في
المسئلة ١٤ وان كان مانعاً لعقد الزواج لكن اذا وقع سهواً او جهلاً
او تقريظاً ثم امتزج الزوجان ببعضهما فلا يلزم الفسخ وان لم يمتزجا
كأن تكون الزوجة صغيرة فيلزم انتظارها الى ان تبلغ السن المناسب
لاختلاطها مع زوجها

السبب الثاني اذا كانت الزيجة عُقدت بغش فان كان الغش
من جهة الدين كرجل يترآى انه مسيحي او امرأة لتظاهر بالمسيحية
وبعد الاقتران يظهر الامر بخلاف فقد ذكر اعلاه ان عدم التصريحية
موجب للفسخ على كل حال ولو كان يعلم ورضى الفريق الثاني وان
كان الغش من جهة الخطوبة كمن يخاطب فلانة ثم يظهر ان المعقود
عليها غيرها او كمن تخاطب لواحد ويعقد لها مع آخر غيره بحيث ينكر
الزوج المظلوم على تلك الخطبة المشوشة عند ظهور الامر له ويرفض
الاختلاط مع من غش فيه او كان من جهة البكارة كمن يخاطب واحدة
على انها بكر ثم يعدها بخلاف بحيث ينكر على ذلك ويشكى منه
ويتعهد عن مخالطتها من بادي الامر ولا يمتزج معها كزوج قطعاً
او كان من جهة الزيجة كمن يكون متزوجاً في جهة ويدعي العزوبة
في جهة أخرى حتى يتزوج زيجة ثانية سواء كان رجلاً او امرأة
ثم اقصع الامر جلياً فكل ذلك موجب للفسخ بعد التحقيق الشرعي

اما اذا كان الغش من جهة الرتبة كمن تكون رتبته مائة له من
التزوج ويخفيها رغبة في الزواج فان كان ذو الرتبة راهباً او راهبةً
وبعد ظهور الامر رغب الراهب او المراهبة العودة الى طقس الرهبنة

وقبول التوبة فقد ذكر اعلاه ان الاقتران براهب او راهبة مفسوخ وان كان لا يهوى العودة الى طقسه الاول فقد بطل من الطقس الرهباني وصار امر تجويز زيجته وعدمه مفوضاً لرئيس الكهنة وان كان كاهناً واقترن حالة كونه كاهناً فالزيجة موجبة لسقوطه من رتبة الكهنوت أراد او لم يُرد اما تجويز تلك الزيجة وعدمه مفوض لرئيس السبب الثالث اذا زنت المرأة بعد زواجها واطلع رجلها على أمرها واثبت ذلك لدى الرئيس الشرعي تُفرق منه

السبب الرابع واذا ترهب الزوجان او احدهما برضاها معا انفسخ زواجهما

السبب الخامس اذا تحيل الرجل على افساد عفة زوجته بأي سبب كان كأن يعرضها للفساد لأي امر كان وبأي وسيلة كانت او تحيل على افساد عقيدتها النصرانية او عرضها لخطر ذلك . فذلك موجب لفسخ الزواج بينهما وتخليصها منه وكذلك اذا تمادت المرأة على اجراء ما يستلزم افساد عفتها كما اذا سكرت او سمعت الملاهي مع رجال اجانب او ترددت الى اما كن اللهو بدون اذن الرجل او ما يجري مجرى ذلك مما يشين عرضها ويعرضها لخطر الاساءة ولم تنه ولم تثب واستمرت بعد نصحتها وتوبيخها وردعها من الرئيس ثلاث مرات مواظبة على قباحتها يكون ذلك موجبا لفراقها من الرجل بفسخ زيجتهما

السبب السادس اذا تحيل احد الزوجين على اضرار حياة الآخر بأي وسيلة كانت او علم ان آخرين يسهون في ذلك فيكتمه ولم يظهره لقرينه ثم انكشف الامر وثبت ذلك بفسخ الزواج ويفارق الخائن

السبب السابع اذا حدث لاحدهما بعد الزواج ما يمتنع بواسطته الاجتماع المقصود بالزيجة من الموانع الشخصية الغير ممكن بروها المدينة بالنوع الثاني من القسم الاول بالمسئلة ١٧ ورغب المعافى منهما الفقرة بعد ان تكون مضت له مدة ثلاث سنوات مستمراً مع قريبه من عهد ما أصيب بذلك المرض المانع ولم يتمكن من الاجتماع الزوجي التناسلي وتحقق ذلك جلياً بحجاب وتفسخ الزيجة

السبب الثامن اذا خرج احد الزوجين عن الديانة النصرانية بالكلية واشهر امره علناً وترجح قطع الرجاء من ارتداده للدين المسيحي وتشكى من ذلك الزوج الآخر ورغب التصريح له من الرئيس الشرعي بالتزوج باخر مؤمن فان كان الزوج المفارق المذهب خرج عن ايمانه قريباً وجب على الرئيس امهال الزوج الآخر مدة يمكنه احتمالها اعني مدة لا يلقح ضرر من مكوثها بدون زيجة لا في ذاته ولا في احواله ومتى عبرت ولم يرتجع المفارق وتأكد اليأس من توبته يمكن الزوج الآخر شرعاً من التزوج بمن يريد سيما اذا كان المفارق النصرانية تزوج زيجة خارجة عن المذهب

السبب التاسع اذا غاب احد الزوجين عن وطنه بالأسر او بغيره بحيث لا يعلم مقره ولا حياته من عدمها واستمر امره هكذا مجهولاً من خمس سنوات الى سبع سنوات ولم يحتمل قريبه الانتظار اكثر من ذلك ويرغب بعد مضي هذه المدة التصريح له بالزواج بحجاب الى ذلك بشرط ان يتحقق لدى الرئيس الشرعي غياب الزوج الآخر سبع سنين او اقله خمس ولم يظهر له خبر كل هذه المدة ولم يكن لقرينه احتمال

او رغبة في الانتظار اكثر . اما اذا كانت حياة الغائب او الاسير
محققة غير مشكوك فيها ومقره معلوماً فلا يُفسخ الزواج اللهم الا ان
طالت المدة اعني تجاوزت السبع سنوات او ثبت ان الغائب قد تزوج
او كان الغائب هو الرجل ولم يبعث لامرأته النفقة وتشكى الفريق
الآخر من ذلك فللرئيس الروحي تدبير امره من جهة الزواج بحسبما
تستدعيه حالته مما لا يضاد الشرع وكذلك اذا حكم على احدهما بحكم
جنائي اوجب ابعاده عن وطنه او اقليمه فان كانت مدة الحكم لا تزيد
عن سبع سنوات فالزواج باق وانتظرت عودته وان كانت تزيد عن
ذلك زيادة لا يحتملها قرينه او كان الحكم توقع بابعاده مدة عمره
الى حيث لا ترجى عودته فالخيار لقرينه ان شاء الزواج بآخر يصرح
له بذلك بعد ثبوت الموجب والنتيجة ان يعتبر في حالة الغائب المجهول
امره او المعلوم مدة من خمس سنوات الى سبع ومتى عبرت ولم يطق
قرينه الاحتمال ورغب الاتصال فللرئيس الروحي اجابته وذلك بالتطبيق
لما ورد بالعدد الثالث من التطلس الحادي عشر وما ورد بالقانون الكيرلوسي
السبب العاشر وما عدا ما ذكر إذا حدث ما يضر بنظام الزواج
كوقوع الشر والخصام المتواصلين المؤذين من احد الزوجين للآخر
ظلماً او كمانته احدهما للآخر في استيفاء حقوقه الشرعية التي له على
قرينه المقررة بالمسئلة ١٩ فمجرد حصوله هذا لا يوجب الفسخ لانه
ربما يكون ناشئاً عن خبث نية من الفاعل بقصد اكراه قرينه على المفارقة
وانما في هذه الحالة ينبغي للرئيس تدارك الامر بتحقيق التعدي والتصدي
الواقعين ونصح المفتري او توبيخه او تأديبه على ما تقتضيه الحال الى

ان يصطالحا ويتفقا في العشرة الزوجية . واذا كانت الخلاف واقعا من
القريتين معاً ويرى الرئيس انهما مشتركان في التعدي فليؤدبهما
الأدب الروحي حتى يتوبا وينصلح امرهما

اما اذا كان الخلاف صادراً من احدهما دون الآخر ولم يكف
الخلاف عن فعله لا بالنصح ولا بالتوبيخ ولا بالتأديب الروحي وثبت
للرئيس امتناعه عن قرينه وانحرام هذا القرين من حقوقه الشرعية الزوجية
واستمر الفريقان منفصلين عن بعضهما غير مختلطين الاخلاط الزوجي
مدة ثلاث سنوات متواصلة ببعضها وتوسط الكهنة ورئيس الكهنة في
ذلك التوسط الكافي ولم يند المقتري منهما ويرجع عن شره ورغب
المظلوم حله من رباط الزيجة وترجم بالنظر الدقيق انه لاوسيلة لامتزاجهما
ثانية فحينئذ للرئيس الروحي ان يجري ما صرح به القانون

« ان القانون ٥٥ من قوانين نيقية قد صرح بما مضمونه ان من
« جرى بينه وبين زوجته شر بسبب من الاسباب وكانت هي الظالمة
« فليصبر عليها ويفرق بها حتى ينصلح امرها فان لم يطق وتفاقم شرها
« فليتوسط بينهما القسيس الكبير وان لم تطع فليتوسط الاسقف مرة واثنين
« وبعد ذلك ان لم تطع ايضاً فليتبرأ الاسقف منها ومباح للرجل ان
« اراد التهرب او العزوبة فله ذلك وان لم يكن قادراً ورغب الزواج
« فله ذلك اما ان كان الرجل هو الظالم لزوجته ويطلب اقامة الشر
« معها لكي يفارقها فلا يقبل منه ذلك ويجبر على مصالحتها وان خالف
« ذلك فليمنع من شركة السرائر ودخول الكنيسة حتى يتوب » وقد ورد
هذا المضمون في فصل ٦ من الباب الرابع والعشرين من كتاب

المجموع الصفوي

❖ المسئلة السادسة والعشرون — في الكلام على ايجاب الفسخ بمقتضى

❖ الاسباب المتقدمة ❖

قد ذكر في بداءة المسئلة السابقة ان الطلاق ممنوع في الشريعة المسيحية اي انه غير مباح للمسيحي ان يطلق امرأته بمجرد اختياره كما كان مباحاً لليهود بالشريعة الموسوية (لاحظ سفر التثنية ص ٢٤) ومع ذلك قد وجدت اسباب شرعية لنسخ الزيجة بتوقيع قانوني وهي المسرودة في المسئلة المذكورة وحيث لم نذكر في تلك المسئلة موجبات الفسخ بمقتضى تلك الاسباب فلكي تكون هذه القضية مستوفية الفائدة نقول

ان جواز الفسخ بموجب هذه الاسباب ترتب إما على نص الهي صريح وإما على ما اقتضته احكام النصوص الالهية ونصت عليه القوانين المرعية المعتبرة في الكنيسة المسيحية وعليها بني الحكم في هذا الصدد ولا يخفى ان هذه الاسباب لا تخرج عن اقسام ثلاثة فالقسم الاول يشمل الاسباب الثابتة الموجودة بين الرجل والامراة المانعة من الاقتران وهي الاسباب النسبية المانعة اعني القرابة الطبيعية والروحية والزوجية والوضعية والاسباب الشخصية اعني الموانع القاذية المبينة بالقسم الاول من مسئلة (١٧) . والقسم الثاني يشمل الاسباب الاختيارية المانعة وهذه فمنها ما يخالف الشرع المسيحي وهو المغايرة بين الدين وجور المرأة والغش في اصل الزيجة واضرار احد الطرفين بالآخر ومنها ما يوافقها وهو ابتغاء الرهينة من الفريقين او رهينة احدهما برضى الفريقين والقسم الثالث يشمل الموانع القسرية وهي الاسر والفقدان والغيب الطويلة

✱ القسم الاول ✱

وهو الشامل للأسباب الثابتة المانعة فوائع القرابة الطبيعية والزوجية ترتب الحكم بالنسخ بموجبها على ما ورد بالنصوص المقدسة الصادرة في التوراة - المحرمة كشف عورة الاقارب وهم الاباء والامهات وامرأة الاب والاخوة والاخوات الاشقاء وغير الاشقاء وازواجهم والابناء والبنات واولادهم وازواجهم والاعمام والعلمات والاخوال والحالات وازواجهم وابناء الارواح واولادهم واولاد اولادهم الى آخر ما صدر عن ذلك على ما نص في سفر الاجاب ص ١٨ وص ٢٠ وغيره من الاسفار الواردة فيها تحريم الاجتماع بالاقارب الطبيعيين وازواجهم واقارب الارواح فالكنيسة المسيحية حرمت بقوانينها المعتبرة التزوج بالاقارب الذين في هذه الطبقات وما يقاس عليها كما رأيت في المسئلة (١٧) من بيان المحرمات من الاقارب الطبيعيين واقارب الارواح عملاً بمقتضيات احكام النصوص واحكام العقل النطقي ايضاً والقوانين المعتبرة في ذلك قد وردت في الفصل الثامن من الباب الرابع والعشرين من المجموع الصفوي واما الحكم بفسخ الزيجات المتوقعة باحدى هذه الطبقات فقد ورد بالفصل السادس منه وبالباب الثاني من القوانين الكيرلسية

والقرابة الروحية اعني الاشيشية بتلقي الطفل عند العماد المقدس فبما انها ابوة روحية ولا يجوز للاب الاقتدار بابطه جرت احكام القوانين فيها بحرى القرابة الطبيعية وحرمت الوجوه القرية التي رأيتها في المسئلة (١٧) والقوانين الصادرة عن ذلك قد وردت في القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب الرابع والعشرين من المجموع وفي الباب

الثاني من القوانين الكيرلوسية وكذلك القراية الوضعية لما ان التبنني والرضاعة احداثا قراية ادبية وصار المتبنني شخصاً كآب لمن يتناه جرت احكام القوانين فيها مجرى القراية الروحية ومنعت الوجوه القرية المقررة في المسئلة المذكورة والقوانين الصادرة عن ذلك وردت في القسم الثالث من الفصل المذكور بالباب المذكور اعلاه بالمجموع وبالباب المذكور اعلاه ايضاً بالقانون الكيرلوسي

اما الموانع الشخصية فبما ان الوضع الرباني من الزواج هو لغايات ثلاث كما رأيت في المسئلة (١٢) وهي اطلب النسل وتحصن الزوجين من ألم الشهوة والتعاون على المعاش تطبيقاً للنصوص الصادرة عن ذلك ولا شك انه مع وجود الاسباب الشخصية المبينة في قسم ١ من المسئلة (١٧) يتمتع ولا بد الحصول على هذه الغايات الثلاث المقصودة بالزواج كالوضع الالهي فلا يمكن الاجتماع المقصود منه النسل والتحصن ولا يتم التعاون في المعاش بواسطة تلك الموانع وكأن الزواج بهذه الحالة اصبح عديم الفائدة فلذا صرحت القوانين بفسخ زيجة المصاين بهذه الموانع اذا تطلب ازواجهم القرقة والقوانين الصادرة عن ذلك واردة في فصل ٢ وفصل ٦ من الباب المذكور اعلاه في المجموع وفي الباب الثاني من قوانين كيرلس

❖ القسم الثاني ❖

الشامل للاسباب الاختيارية المانعة فالذي يخالف الشرع منها وهو اولاً الاختلاف في الدين وزنا الزوجة حكم بالفسخ بموجبه عملاً بصرح النص الالهي قال السيد المسيح "مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِغَيْرِ عِلَّةِ الزَّنا

واخذ أخرى فقد زنى ومن زوج مطلقة فقد زنى . متى ص ١٩
وقال الرسول « وان فارق الغير مؤمن فليفارق فليس الاخ او الاخت
مستبعداً في مثل هذه الاحوال وانما دعانا الله الى السلام » (قرينة
اولى ص ٧) والقوانين الصادرة بفسخ الزيجة بناءً على هاتين العلتين
تطبيقاً للنص المقدس وردت في فصل ٥ وفصل ٦ من الباب
المذكور اعلاه في المجموع وفي القانون الكبرلوسي ايضاً

ثانياً وجوه العش الميئة بالسبب الثاني من المسئلة ٢٥ مع ما ذكر
في آخر السبب الاول ان كان العش من جهة الدين او الخطوبة او
البكارة او الارتباط بالزيجة او الرتبة او السن فترتب الفسخ بموجبها
على كونها مخالفة لشرف الزواج الشرعي اذ يقول السيد « وما جمعه
الله فلا يفرقه الانسان متى ص ١٩ » ومن المحقق ان الله لا يريد
العش والخداع ولا يأمر به ومن ثم فيكون الذين اقدروا على وجه من
وجوه العش والتدليس مما ذكر في موضعه ليست زيجتهم والحالة هذه
من قبل الله المتغزه عن كل لوم واذا كانت ليست من قبله تعالى بل
كان العش والخديعة باختيار فاعلها فقد حكم قانوناً بفسخ الزيجات
التي هذه صفتها وقد اورد الشيخ الصفي في الفصل الخامس من الباب
المذكور اعلاه قوانين منفردة تؤيد ما ذكر فيها عن فسخ ابته سيف
الزيجة بغير مؤمن وعن العش في البكارة وعن زيجة ذي الرتبة المانعة الخ
ثالثاً اضرار احد الزوجين بالآخر إما كان في دينه او عرضه
او ذاته او حقوقه الشرعية على ما تقرر في السبب الخامس والسادس
والعاشر في المسئلة (٢٥) فما ان ذلك مما يهدم نظام واجبات الزيجة

الموضوعة من الله بأسرها صرحت القوانين بالفسخ بمقتضاها والقوانين
الصادرة عن ذلك أوردتها الشيخ الصفي في الفصل السادس من
الباب المذكور أعلاه

وأما الذي يوافق الشريعة من الاسباب الاختيارية وهو طلب
الرهينة برضى الزوجين معاً فقد ترتب فسخ الزواج بمقتضاه على ما صدر
به النص الالهي ومن ذلك ما قاله السيد « لان من الحصيان من ولدوا
» كذلك من بطون امهاتهم ومنهم من خصام الناس ومنهم من خصوا
» انفسهم من اجل ملكوت السموات فمن استطاع ان يحتمل فيحتمل
» متى ص ١٩ وقوله فيه ايضاً « وكل من ترك بيتاً او اخوة او اخوات
» او اباً او امّاً او امرأة او بنين او حقولاً لاجل اسمي يأخذ مئة
» ضعف ويرث الحياة الابدية » وقول الرسول « اني أريد ان تكونوا
» بلا هم فان الغير المتزوج يهتم في ما للرب كيف يرضي الرب وأما
المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته فهو منقسم » (قرنثية اولى
ص ٧) فبناءً على ذلك اذا رغب الزوجان برضاها الرهينة حقيقة
يفسخ زواجهما شرعاً او رغب احدهما الرهينة برضاها معاً

✱ القسم الثالث ✱

الشامل للاسباب القسرية المقررة في السبب التاسع فيما انه
بوقوعها يمتنع اتصال الزوجين ببعضهما اذ يتفصلان إما بأسر احدهما
او بفقده او ببغيته مدة طويلة ومن ثم يمتنع من بينهما في هذه
الحالة تحصيل الغايات المقصودة بالزواج جملة فلذلك صرحت القوانين
بالفسخ بموجب هذه الاسباب لما لا يطبق النص بالصورة البادية

ذكرها في السبب التاسع وقايةً للفريق الثاني من الاخطار المضرة ذمة وادياً والنصوص القانونية الصادرة عن ذلك وردت في فصل ٦ من الباب المذكور اعلاه بالمجموع الصقوي وفي الباب المذكور ايضاً في القانون الكبيرولي

❖ المسئلة السابعة والعشرون — في ما يترتب على الفسخ من جهة الزوجين ❖
يترتب على الفسخ أولاً انحلال الارتباط الزوجي بكل متعلقاته الشخصية ثانياً التزام كل من الزوجين باداء ما يستحقه الآخر من الحقوق الملكية الخارجة عن المهر والجهاز وما يليه اما ما يتعلق بذلك فيسرد حكمه في المسئلة الآتية كما انه يسرد حكم حضانه الاولاد في المسئلة (٢٩)

ثالثاً حصول البرى من السبب الموجب للفسخ على استحقاق الزواج بآخر ومتى شاء فله ذلك اما من كان سبب الفسخ من قبله فان كان السبب مما يمكن زواله بته فان صح ذلك وثبت زوال المانع عنه ورغب الزواج بواسطة الشريعة يجاب لذلك وان كان السبب مما لا يمكن زواله قطعاً فيمنع من الزيجة مطلقاً

❖ المسئلة الثامنة والعشرون — في حكم الجهاز والمهر بعد الفسخ ❖
قد علم مما مر ان اسباب الفسخ نوعان قهرية واردة فالقهرية اذا كانت من الرجل كما اذا تعذر عليه الاجتماع الزوجي (لاحظ النوع الثاني من القسم الاول من مسئلة ١٢) فان كان المانع عرض له بعد الزواج (لاحظ السبب ٧ من مسئلة ٢٥) فعليه ان يوفي المرأة جهازها الذي جهزت به واما الهدية المتقدمة للعرس فتبقى للرجل ولا يخسر شيئاً من عنده وان كان المانع موحوداً به من قبل (لاحظ

السبب الاول من مسئلة ٢٥) فان كانت المرأة تعلم به او وليها فليس لها الا جهازها كما ذكر وان كانت لا تعلم به لا هي ولا وليها فلها كل جهازها ومهرها الذي أمهرت به وان كان السبب من المرأة فان كان ذلك حاصلًا قبل الزواج والرجل يعلم به او وليه فلها ان تستولى على جهازها ومهرها وان لم يكن علمًا به لاهو ولا وليه فليس لها الا جهازها فقط اما ما وصل اليه من ماله او كتب به اليها فهو حقه وان كان ذلك حدث بعد الزواج فلها كل ما امهرها وكلما تجهزت به هذا اذا كان لم يعدم اما اذا كان ذلك قد عدم فليعتزلها وينفق عليها. والارادية اذا كانت من جهة الرجل كما اذا احنال وتزوج بغش سواء كان الغش من جهة الدين او الخطوبة او الزينة (لاحظ السبب ٢ من مسئلة ٢٥) او حاول على افساد حياة المرأة او افساد عقبتها (لاحظ السبب ٥ و ٦ من المسئلة ٢٥) فللرأة الحق ان تأخذ جهازها مضافاً لمهرها وتربح الهدية المقدمة للعرس وتأخذ ايضاً من نعمته الخصوصية بمقدار ثلث المهر هذا اذا لم يكن لها اولاد من خلطته اما اذا كان لها اولاد منه فيحفظ بجميع ماله للاولاد بحيث لا يكون للزوجة من ذلك الا مجرد الاستناع واما الملكية فتكون للاولاد وان كان السبب من المرأة كما اذا تدنست بالزنا او تحيلت على الزواج بغش بوجه من الوجوه المينة (في السبب ٢ من مسئلة ٢٥) فلرجلها الحق ان لم يكن له اولاد منها ان يأخذ جهازها وقيمة المهر من باقي نعمتها الخصوصية (اذا كان يوفي) واذا كان له اولاد منها اخذ جهازها وباقي نعمتها وتحفظ بذلك لهم خاصة بحيث ان انفاذ الحكم في ما ذكر

وما لم يذكر مما يقاس عليه وما يترتب على ذلك من جهة الجهاز والمهر او النفقة وما اشبه هو للرئيس الروحي الاكبر الذي له ان يثبت القسخ بينهما

❖ المسئلة التاسعة والعشرون — في حضانة الاولاد بعد الفسخ ❖

اذا كان الافتراق توقع بناءً على سبب حاصل من جهة احد الزوجين فحضانة الاولاد ذكورا واناثا وتربيتهم هي للقرين البريء من السبب فان كان السبب واقعا من الرجل فالحضانة والتربية تكون للمرأة اذا كانت الشريعة لم تُقم وليا للاولاد غيرها وان كانت اقامت وليا فالحضانة والتربية لها تحت رعاية وتصرف الولي الذي يعينه الرئيس الروحي من ارشد الاقارب او غيرهم اذا لم يتفق (لاحظ مسئلة ٣٩) وان كان السبب من المرأة فالحضانة والتربية تكون للرجل ان لم يكن ثم مانع من جهته ايضا والا فتدير الامر للرئيس اما اذا كان السبب حاصلًا من القرينين كاثنين لهما قرابة مائة وتزوجا ثم خلفا اولادًا او كاثنين ترهبنا بعد الزواج فالرعاية للام والنفقة والتربية على الوالد وان كان السبب الواقع من الاثنين غير ما ذكر كالجنون او غيره مما يخشى منه على حياة الاولاد او نصرايتهم وآدابهم او اموالهم فالرئيس الروحي تدبر الامر

❖ المسئلة الثلاثون — في بقاء معاشره الزوجين دون اختلاط الفراش ❖

انه مع وجود بعض الملل الموجبة للفسخ يجوز بقاء معاشره الزوجين دون اختلاط الفراش بحيث تكون تلك العلة قهرية لا ارادية حادثة لاحدهما بعد الافتراق لاقبله والقرين الآخر لا يؤثر الفرقة ولا يتطلب الزواج وفي هذه الحالة يبقى ارتباط الزواج من جهة

المعاشرة والخدمة والاعالة وما اشبه . ثانياً ولو ان الاختلاط الفرائشي امتنع بينهما لعله انما لا يعول في ذلك الا باعتبار امرين . الاول بان لا تكون هذه المعاشرة موجبة لاتلاف او تبديد حقوق القرين ذي العلة بواسطة تمكن القرين الآخر منها . الثاني وان لا تكون ايضاً موجبة لوقوع القرين السليم من العلة في دنس الزنا بقسر او غيره كأن يكون شاباً لا يضبط نفسه او غير شاب لكنه لا يقدر على الامساك وحينئذ لا يرخص الرئيس بمثل هذه المعاشرة الا اذا تحقق عدم وجود هذين المذورين ومتى كانت المعاشرة سليمة من ذلك وما اشبهه يصرح ببقائها

❖ المسئلة الحادية والثلاثون — في انحلال الزواج بالموت وما يلزم الزوج (بعد وفاة قرينه)

ان الموجب لانحلال الزواج شيان الاول طبيعي وهو الموت والثاني وضعي وقد مرّ بيانه في المسئلة (٢٥) فالرجل اذا مات زوجته واراد التزوج يحل له ذلك انما يلزمه الصبر مدة الحزن على زوجته بحسب ما يليق ويحتمل اما الامراة اذا مات زوجها فلا بد لها من ان تمكث عشرة اشهر لوفاة زوجها وحينئذ اذا ارادت الزواج فلتتزوج ❖ المسئلة الثانية والثلاثون — في ظهور حمل المرأة بعد وفاة الزوج

اذا ظهر ان المرأة حامل بعد وفاة زوجها وكان قولها ان ذلك من زوجها يعتمد قولها على نفسها ما لم تكذبها قرائن الاحوال كتباعد الرجل وانفصاله عنها من مدة تزيد عن مدة الحمل إما بسفر بعيد او بمرض شديد او اعتزال مديد او لم يكن بعيداً لغاية وفاته وانما المرأة تجاوز وقت وضعها المدة الشرعية والطبية للعمل على حساب

آخر حياة وصحة زوجها

﴿ المسئلة الثالثة والثلاثون — في التسري ﴾

التسري في الشريعة المسيحية المقدسة محرم لانه خارج عن التزويج المباح على ما تقدم بيانه فهو زنا ظاهر ومستمر فن كان له سرية وكان غير متزوج فليفتق منها ويتزوج كالنالموس المسيحي بمن يريد من المؤمنات الاحرار وان كانت السرية حرة مؤمنة واهلاً لزواجه ويريد الاقتران الشرعي بها فليعقد زواجه بها بالاكيل المسيحي وان خالف ذلك واستمر في التسري كان مستوجباً للقانون الكنائسي

الفصل الثاني

﴿ في ما يتعلق بالمولودين الغير محقق نسبهم وفي ابناء الوضع ﴾

﴿ المسئلة الرابعة والثلاثون — في المولد بعد الزواج بمدة قريبة ﴾

اذا افق ان الزوجة بعد اقترانها بالرجل في اثناء العام الذي تزوجت فيه تلد مولوداً كامل الاشهر فلا يعتبر انه نسل زوجها الا اذا كانت ولدته في ختام تسعة اشهر لا اقترانها به كما انها لو وضعت بعد مضي سبعة اشهر فلا يعتبر المولود انه من نسل زوجها الا ان حكم طبيباً انه ناقص الاشهر اعني ابن سبعة اللهم الا ان يكون الرجل وقع قبل الزواج بتلك المرأة وهي بكر وافتض بكارتها وكلف بالزواج بها رسمياً حال حملها منه فينظر يكون المولود منها بعد زيجتها به نسل له

﴿ المسئلة الخامسة والثلاثون — في نفي مولود وما يجري في حق ولدته ومقه ايضاً ﴾

للرجل نفي المولود من امرأته في اثناء انفصاله عنها انفصالاً ظاهراً محققاً كان يسافر او يوسر او بعد لحكم ختاني وغير ذلك مما يؤكد

انفصاله عن خلطة زوجته القراشية واستمر على ذلك الانفصال مدة ثم وضعت المرأة مولوداً بعد تاريخ انفصاله عنها بعشرة اشهر او أكثر من ذلك ولم يكن للمرأة دليل شرعي يدل على تأخير الجنين في بطنها زيادة عن الشهور المعتبرة للعمل بواسطة عرض معتبر اعتباراً طبياً محققاً لا شبهة فيه وجبئذ اذا أثبت الرجل نفي ذلك المولود عن ان يكون من نسله وتعين وقوع المرأة في الزنا فنفق منه ولا يكلف الرجل بشيء لتلك المولود بل تكفل به المرأة

❖ المسئلة السادسة والثلاثون — في الاقرار بالنسب والادعاء به ❖

اذا اقر البالغ العاقل بنسب لحقه ما لم يكذبه الحس او اليقنة كمن يقول ان هذا ولدي الا انهما يكونان متقاربين في العمر او يكون المقر له نسب آخر معروف محقق او يقيم ورثة المقر له اليقنة على ابطال الاقرار وان ادعى ولد بابوة شخص ما ولم يكن الحس او اليقنة مكذبين له لزمه الاثبات شرعاً ثم بعد اثبات صحة نسب الولد للرجل فان كان مولوداً له من غير زيجة شرعية خاله مع ابيه او ورثته من جهة الاعالة والترية على ما يراه الرئيس الروحي ومن جهة الميراث فسيرد ذكره في فصله وان كان من زيجة شرعية فحكمه كاقترانه

❖ المسئلة السابعة والثلاثون — في ابتناء الوضع ❖

ابتناء الوضع يعتبرون من جهتين . الاولى من جهة الرضاة وهو اذا ارضعت امرأة طفلاً ذكراً او انثى ارضاعاً تاماً عن قصد كوالدة لولدها صار لذلك الولد قرابة وضعية مع تلك المرأة فيكون ابنها بالوضع لا بالطبع ويجب على المرأة اعالة ذلك الولد ومواساته الى ان يبلغ رشده اذا امكنها ذلك والا فيدبر امره الرئيس الروحي . والثانية من

جهة الترية وهو انه اذا تبني رجل بولد مجهول النسب اي اتخذه
 كابن له نظراً لكونه عادم الذرية بحيث اشهد على نفسه بذلك وثبته
 في محل رئاسته الدينية ورياء تربية كاملة كوالد طبيعي لولده صار
 لذلك الولد قرابة وضعية مع ذلك الرجل فيكون ابنه بالوضع لا بالطبع
 ويلزمه معاملته في الاعالة والرعاية بحسب ما يمكنه وطبقاً لما قرره في
 محل شريعته عند التبني به . اما ما يلتزم به ابن الرضاة او ابن
 الترية فهو الطاعة والخضوع والاكرام لمن ارضعه او رباه تخضوع
 الابن الطبيعي للوالديه وطاعته واكرامه لهما واما ما يتعلق بالزواج عن
 كل من ابن الرضاة والترية فقد مر ذكره في المسئلة (١٧) واما
 عن الميراث فسيرد حكمه في فصله

الفصل الثالث

﴿ في الولاية على القاصر ﴾

﴿ المسئلة الثامنة والثلاثون — في تعريف الولاية ﴾

الولاية هي تكفل حر رشيد عاقل بأمر القاصر من جهة ذاته
 وتربيته وما له تكفلاً يفيد الصحة الذاتية وصلاح التربية ونجاح
 الحقوق الملكية الى ان يبلغ الوقت المحدود

(المسئلة التاسعة والثلاثون — في من له الولاية)

الولاية على القاصر شرعاً وطبيعياً هي أولاً للوالد بما انه الاولى
 والاحق بها على نسله ما لم يكن ذلك الوالد مجبوراً عليه او مفارقاً
 في الدين او متعذراً عليه القيام بواجبات الولاء (لاحظ مسئلة ٢٩)

ثم إن يوليّه الاب نفسه قبل موته من المسيحين فان لم يولّ احداً فالولاء بعده للجد وبعد الجد للام بحيث يستوثق منها بالألّا تزوج ما دام الولاء لها والآ فلاخ الارشد وبعده للعم ثم لابن العم وبعده للخال ثم لابن الخال وبعده لابن العمّة ثم لابن الحالة وبعده عدم المذكورين يولي الرئيس ولياً من باقي الاقارب ان وجد والا من غيرهم بشرط ان لا يولي ممن ذكروا الا الراشد الامين المسيحي وان لا يكون موظفاً بالجندية ولا من اعوان الحكم وان يكون الرئيس مناظراً على من يقينه

❖ المسئلة الاربعون — في واجبات الولي ❖

يلزم الولي ان يقوم للقاصر بثلاثة امور الاول من جهة ضرورياته الزمنية يلزمه ان يفي له بالغذاء واللباس والسكن وتعليم الصناعة الملائقة والزيجة اذا وجبت وبالجملة لا يعوزه شيئاً من ضروريات الحياة . الثاني من جهة ضرورياته الدينية والادبية يلزمه ان يجتهد في تعليمه قواعد الدين المسيحي الارثوذكسي ويهذبه بالآداب وزينه بحسن الاخلاق والمعارف الضرورية . الثالث من جهة ماله يلزمه ان يحافظ على كل ماله من الحقوق الملكية محافظة تعود عليه بالمنفعة فان كان ذلك الولي اقيم ايضاً وصياً على ما ذكر سابقاً فما يلزمه من جهة المال تبين في مسئلة الوصي وان كان تعين غيره وصياً على المال فيلزمه ملاحظة ذلك مع الوصي على ما ذكر في المسئلة المذكورة ومن يتولى امر القاصر وماله لا يجوز له ان يبيع شيئاً من حقوقه لوفاء خراج او دين الا بعد استئذان الرئيس الشرعي وامره بالبيع وحينئذ يبيع بقدر الخراج والدين بحيث يكون بقيمة المثل في الزمان والمكان وكذلك لا يجوز له ان يفرط في شيء من مال القاصر في سفر او بيع مؤجل

الا لغبطة ظاهرة وبضمان او رهن اذا امكن ولا ان يقرض منه شيئاً
الا ان اراد سفرًا واضطر الى ايداعه فان القرض للملي بضامن او رهن
اولى من الايداع اذا تساوى المقرض والمودع عنده في الامانة والاحتراز
فان اوفى بهذه الواجبات استمرت ولايته لغايتها وان اخل بواجباته
وثبت ذلك فللرئيس ان يقيم آخر صالحاً بدله
* المسئلة الحادية والاربعون - في حال القاصر ما دام تحت الولاية *

لا يجوز تصرفه في عقد ولا اقرار لانفسه ولا لغيره فان رغب
امتلاك منافع او زيجة فلا يتم له ذلك الا بمعرفة الولي وتفويضه ولو
فرض وبلغ عمر الصبي اربعة عشر سنة واراد ان يتصرف في شيء
بما ذكر حالة كونه تحت الولاية فلا يعتبر ذلك الا باذن وليه واطلاعه
اما ان توقف الولي في الضروريات كالزيجة مثلاً فقد ذكر حكم ذلك
في المسئلة (١٥) فلتراجع وان كان التوقف في غير ذلك من الضروريات
المتوجبة على الولي فالرئيس الشرعي يكلفه بوفائها ثم اذا كانت الولي
يرى في الصبي التجابة والاستعداد للتصرف في شيء ما من خاصياته
بحيث يكون بلغ من العمر ثمان عشر سنة او ما يقارب ذلك فله ان
باذن له في ذلك الشيء على ان اذنه اليه يعتبر موافقة لما يجريه في
ذلك الشيء بل ما يجريه الصبي باذن وليه ينسب للولي فان احسن
التصرف فيها والا فمينعه من التصرف الى ان يبلغ الرشد
(المسئلة الثانية والاربعون - في امتناع الولي)

اذا كان الولي اجنبياً ورغب عند اقامته في الولاية ان تكون
له اجرة معلومة فللرئيس الشرعي ان يفرض له القدر اللائق بحسب
احتمال مال القاصر بحيث يؤخذ عليه الكفاية المعتبرة بالقيام بواجبات

الولاء (لاحظ مسألة ٣٩)

(المسئلة الثالثة والأربعون — في انتهاء الولاية)

متى صار للذكر أو الانثى خمسة وعشرون سنة انتهت مدة الولاية
عليهما وصار لكل منهما السلطان الذاتي على نفسه (لاحظ مسألة ١٦)
وسبيل الفتى أو الفتاة ان يُنبتا انتهاء مدة الولاية وانهما كفوا
لتدبير امورهما واموالهما لدى الرئيس الشرعي بشهادة شهود حتى تصح
معاقبتهما وامضاء وصيتهما الخ (راجع مسألة ٧٠) وحينئذ يلتزم الولي
بان يسلم لمن كان تحت ولائه كافة حقوقه التي كان متولياً امرها
ليديرها براهه وان اختلف من كان تحت الولاية مع وليه من جهة
الحقوق فالقول قول وليه الا ان يقيم بينة فان ادعى الولي انه انفق
ماله عليه او ائتلف في يده من غير نفريط فالقول قوله وان ادعى
انه دفعه له قبل خروجه من ولائه لا يقبل قوله الا بينة ثم اذا انفق
ان الولي يحقق في من هو تحت ولائه النجاسة والاستعداد التامين
لتدبير اموره وامواله وكان قد تجاوز العشرين سنة من عمره وشهد
وليّه بذلك وحققه لدى الرئيس الشرعي جاز حينئذ تفويضه في
تدبير اموره وامواله وعلى كلا الحالتين سواء كان التفويض بعد العشرين
سنة او الخمسة وعشرين يجب على المفوض ذكراً كان او انثى احترام
الوالد ومن يقوم مقامه واستشارته في سائر تصرفاته تأدياً وقياماً بحقوق
الترية ان لم تنعمه عن ذلك مواع معتبرة



الفصل الرابع

❖ في الوصية مطلقاً ❖

الغرض هنا من الوصية الوصاية بمال الى ما بعد الانتقال من الدنيا والوصية على القاصر باقامة وصي على امواله وتعلق المعين ببعضهما عقد هذا الفصل عن الوصية مطلقاً ويتقسم الكلام فيه الى خمسة فروع

❖ الفرع الاول في الوصية بالمال ❖

❖ المسئلة الرابعة والاربعون — في تعريفها ❖

الوصية هي الرأي الواجب في ما يليق للانسان من ماله بعد وفاته خارجاً عن الميراث وهي مندوب اليها شرعاً وعقلاً وانفاذها لا يتم الا بعد وفاة الموصي بها

❖ المسئلة الخامسة والاربعون — في توقيعها ❖

يلزم ان تكون بكتابة وشهادة معتبرة مبنية بها الاسماء والتاريخ وان تعذرت الكتابة فلا بد من الشهود وعلى كلا الحالتين لا بد من ثبوتها لدى الرئيس الشرعي او نائبه الحاضر وان كانت الوصية قاصرة على ورثة الموصي الشرعيين كاولاده واولادهم الخ فيحسن اعلانهم بمضمونها بحضور شهوده وان اراد تمييز الزوجة مثلاً او غيرها بشيء في الوصية فيليق ايضاً ان يعلن باقي الورثة بذلك ويأخذ امضاءهم بحضور شهود على ان الوارث ولد كان او غيره لا يجوز له معارضة ذي المال في ما يريد ان يوصي به من ماله على الوجه المرعي وان اتفق ان الموصي لم يؤثر أن يكشف للشهود مفصلات الوصية فلا بد من ان

<https://coptic-treasures.com/>

يجريها في كتاب ممضي منه مؤرخ ثم يختمه بعد لفه ويقدمه لشهوده
مختموماً وبشهادتهم على نفسه بأن هذا كتاب وصيته وبعد ذلك يختمه
ايضاً منهم ثم يصدق عليه من الرئيس او نائبه وهو ملفوف مختم
ومتى بقي كتاب الوصية على الحالة التي حرره بها الموصي بدون
تبديل منه الى بعد وفاته نفذ مضمونه

(المسئلة السادسة والاربعون - في ما يستثنى منها)

لو مات الموصي ولم يوصي ايضاً بما بقي بكلفة كفنه وجنازته
وقبره وما عليه من خراج ودين ثابت ولم يعين ذلك وبيّره عما اوصى
به فيستخرج من اصل ما اوصى به ما يستحقه من ذلك مثلاً اذا كان
اوصى بربع المال فيستخرج منه ربع كلفات وفاته والخراج والدين
وان كان النصف فالنصف وهلمّ وما تبقى فللمستحق الوصية وان كان
بعد موته لم يتخلف بعده سوى ما اوصى به فليستوف ذلك من اصله
وما تبقى يكون لمستحق الوصية وان لم يوف كل ما تخلف بعده ما عليه
من ديون بعد كلفات الدفن والخراج فراجع حكم ذلك في المسئلة (٨٤)

(المسئلة السابعة والاربعون — في ابطالها)

تبطل الوصية برجوع الموصى عنها بشهادة مقبولة او بفعل ثابت
كبيع الموصى به وعق الجارية او الزيجة بها ان كانت مسيحية وغير
ذلك من الصرف والتصرف اللذين يخرجان الشيء عن الملك ويبطلان
اسمه ومعناه او بان يثبت انه اكره من مطلق على عملها او بان
لا يقبلها الموصى له في حياة الموصي ويمتنع من قبضها بعد وفاته او بان
لا يفي مال الموصى بها ما عليه من دين الا ان يترك له الدين اربابه
او بان يكون الموصى له قد دبر على افساد حياة الموصي بعد الوصية

الاً ما اجازة الوارث او بان يعدم الشيء الموصى به (لاحظ مسألة ٥٨)
 قبل موت الموصي او بموت الموصى له قبل موت الموصي فان كان
 الموصي اشرف في وصيته بان تكون الموصى له ولورثته من بعده لو
 مات الموصى له قبله أمضيت كشرطه والا فلا او بان يكون الموصى
 له مضاداً للصفات المعتبرة (لاحظ مسألة ٥١) او بان تكون الوصية
 بتوريث الملك لشخص او غيره وكان المستحق الميراث غيره (لاحظ
 مسألة ٥٧) او ان كلام الموصي في ما يخص الوصية انقطع بالموت او
 غيره ولم يتم ولو انه كان ذكر بعضها

✽ الفرع الثاني في الموصي ✽

✽ المسئلة الثامنة والاربعون - في صفاته ✽

لا تقع الوصية الا من بالغ حر عاقل مختار في الوصية غير مجبور
 عليه الا ما استثنى من المجبور عليهم (لاحظ مسألة ٧٠) وما عدا ذلك
 ان وصى مجبور عليه فلا تقع وصيته ولو مات وهو غير مجبور عليه
 الا ان يجددها والاعنى يجوز وصيته ومن يحدث له خرس او صمم اذا
 امكنه الكتابة جازت وصيته اما المونود ابكم او اصم لا وصية له ومن
 كان له حق مع شركاء في ملك مشاع له ان يوصي بما يخصه
 (المسئلة التاسعة والاربعون - في ما يجوز له النقص فيه)

الموصي بعد عمل الوصية ان يزيد فيها او ينقص منها بمحض من
 الشهود وتأيد في محل الشريعة (راجع مسألة ٤٥) وان اراد نقضها
 رأساً كان له ان يخرق كتاب الوصية ويمجد وصية أخرى موضحاً
 بها الرأي الاخير وانه المعول عليه بحيث يكون الكتاب الثاني بشهادة
 وتأيد في محل الشريعة وان اوصى بشئ في وصيته لجهة ثم اوصى

به في وصية أخرى لغير تلك الجهة ولم يعين في الثانية إبطال الاولى
فالوصى به يكون للجهتين بالسواء

(المسئلة الخمسون — في ما لا يجوز له اجراءه)

إذا كان للرجل اولاد من امرأتين متتابعتين ورغب عند موته
ان يورث اولاد احدهما نظراً لمجرد محبته لها ويثني اولاد الاخرى
بنغضة فيها فلا يحل له ذلك شرعاً (لاحظ مسئلة ١٠٣)

✽ الفرع الثالث في الموصى له ✽

(المسئلة الحادية والخمسون — في صفاته)

لا يجوز ان يكون من رفض الدين المسيحي بالجملة ولا ممن يتظاهر
بالخروج عن حدود الشرائع في اعماله كقطع الطريق والمؤثمين
والمخاطبات المتظاهرات فان عاد ذلك الى النصرانية وارتجع الآخر عن شره
صح ما كان أوصى له به بحيث يكون ارتجاعه مما كان عليه قبل ان
نقسم الورثة التركة اما بعد اقتسامها فلا (راجع مسئلة ١٠٤)

(المسئلة الثانية والخمسون — في استغنائه من الوصية)

يجوز له ان يستعفى من قبول ما اوصى به له بحيث لا يكون تعرض
له بشيء او أحدث فيه حادثاً (راجع مسئلة ١٠٨)

(المسئلة الثالثة والخمسون — في الاسير والولد الغائب)

يجوز ان يكتب الاسير وارثاً رجاءً في عودته وان كان الاسير
او الاعتقال مثلاً عرض للوارث بعد الوصية فله اخذ ما اوصى له به
عند عودته او خلاصه وان كان لاحد ولد غائب وبلغه انه مات فاوصى
بعاله لغيره وظهر ان الولد حي قل الولد ميراثه دون الموصى له (راجع مسئلة ٥٥)

(المسئلة الرابعة والخمسون - في من يُلجِد بعد الوصية)

من صار له بعد ان عمل وصية نسلًا وارثًا اعني اولادًا او اولاد اولاد وكانت الوصية لغير النسل حال عدم وجوده بطلت وانتقل الارث للنسل وان كان في الوصية نسل موجود فالملود جديدًا يشارك اقرانه بالمساواة وان كان المستجدين اقارب يستحقون الميراث وكانت الوصية لغيره ف للمستجدين النصف وللوصى لهم من قبل النصف وان كانت لاقارب متساوين في القرابة مع المستجدين فالقسمه تكون بينهم جميعًا بالسواء (المسئلة الخامسة والخمسون - في الحامل وحملها)

يجوز ان يوصى للحامل دون حملها وحملها دونها لكنه لا يستحق الوصية الا ان يولد حيًا في المدة المعتبرة وان اوصى لحمل المرأة ولدت شخصين قسم بينهما بالسواء فان خرج احدهما حياً والاخر ميتاً فان لكل للحي وان كان الموصى عين في وصيته ذكرًا وجاء الحمل انثى لا تنفذ الوصية (المسئلة السادسة والخمسون - في الوصية للعبد)

تصح الوصية للعبد بشرط ان يكون وقت استحقاق قبض ما اوصى به له حرًا والا فالملال لسيده الموجود

(المسئلة السابعة والخمسون - في موت الموصى له)

ان مات بعد موت الموصى انتقل ما اوصى به له الى ملك وارثه اما اذا كان موته قبل موت الموصى فراجع مسئلة (٤٧)

﴿ الفرع الرابع في الموصى به ﴾

(المسئلة الثامنة والخمسون - في تعريفه ومقداره وما يلزم الموصي في ذلك)

لا يصح ان يوصي بشيء لاحد الا اذا كان مالكًا له وغاية ما يجوز للموصي ان يوصى به من مخلفاته ثلاثة ارباعها بحيث انه

لا يجوز للموصي اذا كان له اولاد او اقارب من هم اولى بميراثه وغير
 ممنوعين بمانع شرعي عن الوصية لهم (لاحظ مسألة ٥٠) ومسئلة
 ١٠٣ في فصل الميراث) ان يحرمهم من حقوقهم او يوصي للاجانب
 غير المستحقين الميراث بغضة في ورثته ظلماً او حسداً لهم (لاحظ
 مسألة ٥٠) اي نعم له ان يميز في وصيته من يرد من ورثاته زوجته
 مثلاً او نسله او غيرهم بحصة ما كما يرى من الصلاحية انما لا يجوز له
 ان ينفي المستحقين للميراث ويقدم الاجانب غير المستحقين بنجود كراهته
 لخير ورثاته بل يلزمه ان يخاف الله تعالى في ذلك ولا يصرف النصف
 ورابع الأَلمستحقه اولاده كانوا او اقاربه الأَولى فالأَولى وان لم يكن
 له اولاد ولا اقارب فللغرباء الاحوج فالاحوج ويلزم الموصي ان لم
 يكن له ورثة طيبعون وكان له اقارب بالوضع ان يقدمهم عن الاجانب
 ومهما اوصى به زائداً عن الثلاثة ارباع بطل الزائد الأَما اجازته
 الورثة بعد وفاته ومهما كان تبرع به في غير مرضٍ من صدقة واعناق
 ووقف وهبة لم يعتد به من النصف ورابع

✽ المسئلة التاسعة والخمسون — في ما يتعلق باصول الموصى به ونتائجه وما نحو ذلك ✽
 اذا وصي بشيء ذي ثاج كقطع غنم مثلاً فللموصى له النتائج
 ايضاً وان نقص الاصل كان الباقي له فقط كما انه ان وصى بمنزل
 ايضاً وبناءً ثم احترق كانت الارض للموصى له ايضاً وان عدم الاصل
 عدمت الوصية (لاحظ مسألة ٤٧) وكذلك اذا اوصى بجزء من شيء
 الثلث مثلاً ثم عدم بعضه فله ثلث ما تبقى سالماً وقس عليه
 ✽ المسئلة الستون — في احكام آخر في ما يوصى به ✽

تجوز الوصية بشيء واحد وبمنفعة ثمرته او اجزته او استخدامه لمدة

ما او بمقدار معين من الاجرة او الثمرة والموصى له الانتفاع بالثمرة او الاجرة الخ حسب ما عين الموصي وقدر وبعد ذلك تعود المنفعة للمالك الموصي وان مات الموصى له بالمنفعة فقط قبل انتهاء حدها فلا يرثها وارثه بل ترجع للمالك وتجوز الوصية بداية دون حلها وبالحمل دونها وان وصى بحامل ولم يستثن بحملها فهو تابع لها

✽ الفرع الخامس في الوصي ✽

✽ المسئلة الحادية والستون — في شروطه وذكر اقامته ✽

الوصي هو من يقام وكيلًا على مال القصر وله شرطان ضروريان الامانة والكفاية في ما يتولاه فان لم يعينه الموصي في حياته اقامه الرئيس الشرعي بعد وفاته اذا كان الموصى له قاصراً بحيث يكون الارشد من الاقارب على نسق ما تبين في الولاية بعد الوالد والا فمن غيرهم وسواء اقامه الموصي او الشريعة فلا بد من ان يكون مسيحياً بحيث لا يكون من جند او اعوان الحكم الا ان فارق هذه الوظائف واستحق الوصاية ثم اذا كان شخص اوصى بشئ لاولاد ولده فان كان ابوه حياً رشيداً فهو الوصي عليهم والا فالارشد من اقاربهم (لاحظ مسئلة ٣٩) واذا رغب الوصي الاجنبي او القريب المستحق اجرة (فلاحظ مسئلة ٤٢) بحيث تؤخذ على الوصي الذي تعينه الشريعة الكفالة المربية

✽ المسئلة الثانية والستون — في اقامة اكثر من وصي واحد ✽

ان اقام الموصي اثنين معاً فلا يتم ما يعملهما احدهما الا باذن الآخر وان اقام اثنين بالتتابع ولم ينف احدهما بكتابة وشهادة فليهما قبل الوصاية وتصرف فيها اولاً وحيداً فهو الوصي دون الآخر وان

حدث له ما يمنعه عن القيام بواجباته او استحق العزل من الوصاية على ما سيذكر فوض امر الوصاية للأخر المقام من الوصي

❖ المسئلة الثالثة والستون — في واجبات الوصي ❖

يلزمه أولاً حال اقامته ان يكتب كل ما تغلف عن الموصي للقصر ويكون ذلك مجللاً بمجل شريعته ولتحتفظ به على ذمة اربابه بمعرفته ومعرفة الولي اذا كان آخر غيره . ثانياً يتفق على القصر من ذلك بما يلقى بمعرفته واطلاع الولي . ثالثاً لا يتصرف في شيء من مال القصر الا في ما يعود عليهم بالمنفعة على ما تبين في المسئلة (٤٠) في واجبات الولي فلتراجع ويلزمه ضبط حسابات مال القاصر بكتابة وان يقدم للولي سنوياً بياناً عن ذلك وان كان هو الولي ايضاً فيقدم الحساب للرئيس الشرعي

(المسئلة الرابعة والستون — في استعفاء الوصي)

اذا اقبل احد الوصاية على القصر وتصرف فيها تصرف الوصي لا يجوز له الاستعفاء منها وان شاء ان يوكل رجلاً مستعداً لمساعدته في ما يخص مال القصر يجوز له ذلك انما بامر الرئيس الشرعي واطلاع الولي اما ان حدثت للوصي ضرورة ثابتة مانعة فيعرض الامر للرئيس ليقم غيره يستحق كما وانه اذا اقيمت الام وصية ورغبت الزواج قبل بلوغ القاصر فيبتذل تعفى وتسلم اموال القاصر لمن يقام عوضها بمعرفته الرئيس واطلاع الولي اذا كان شخصاً آخر

❖ المسئلة الخامسة والستون — في ما يوجب عزل الوصي وفي موته ❖

اذا ثبت ان الوصي قد جار على البتالي وخالف حدود واجباته المينة في المسئلة (٦١) وبالجملة ان ثبت عليه قدح في احد شرطيه

اعني الامانة والكفاية عُرُل وأقيم عوضه بمعرفة الشريعة وان تعذر وجود من يليق فلتحفظ حقوق القصر تحت ايدي وكلاء او نظار الكنيسة ويدبر امرها بمعرفتهم كما يليق بواجبات الاوصياء الى ان يبلغوا اما اذا مات الوصي قبل بلوغ القصر وكان الولي غيره فله ان يستولي حفظ مال القصر وتدييره وان كان هو هو بعينه اقامت الشريعة من يليق عوضه

✠ المسئلة السادسة والستون — في انتهاء مدة الوصاية ✠

متى صار للذكر اربعة عشر سنة والانثى اثنتا عشر سنة انتهت مدة الوصاية وخرج مالهما من سلطان الوصي وصار تحت يد الولي اذا كان خلاف الوصي اما ان كان هو هو بعينه قد اقامه الوالد وصياً وولياً معاً او اقامته الشريعة فتستمر له الولاية الى غايه مدتها (لاحظ مسئلة ٤٣) اما وصية الرؤساء الروحانيين الكبار والرهبان والكلام فيها فلها فصل مخصوص وهو التاسع ثم وصية المعتوقين والعبيد وردت في مسئلة (٩٧ و ٩٨)

✠ — ✠ — ✠ الفصل الخامس

✠ في الحجر ✠

✠ المسئلة السابعة والستون — في الموجب له ✠

الموجب للحجر سببان • اولهما امتناع تصرف العقل بمقتضى طبعه وجودة اختياره • والثاني امتناع تصرف العاقل في ذاته وماله او في ماله فقط

<https://coptic-treasures.com/>

فالاول اما ان يكون بسبب اغتصاب خفي له وهذا هو الجنون
او لفساد آتة بمرض وهذا هو الموسوس او لان آتة لم تبلغ تمامها
وهذا هو الصبي الذي لم يبلغ ثنائي عشر سنة او لان آتة وان كانت
سالمة لكنه لا يستعملها وهذا هو الابله او لانه يستعملها استعمالاً مضرّاً
في الدنيا والآخرة وهذا هو السفية في تصرفه في ماله كالسرف في
التفقات والمبذّر وواصفه مضادة لادّواصف الرشيد او لان آتة ضعفت
بالطبع عن الاستعمال وهذا هو البعض ممن قد هرم وتجاوز مائة سنة
والثاني وهو المملوك (على تقدير وجوده) ويجب ان يكون الحجر
على هؤلاء بشهادة معتبرة لتجنب معاملتهم وتوقف وصيتهم في مدة
الحجر عليهم (لاحظ مسألة ٦٨) اما من يحجر على ماله فهو المديون
وسأني ذكره في المسألة (٦٩)

❖ المسألة الثامنة والستون - في من يتولون امر المحجور عليهم ❖

التولون الحجر على الصبي قد ذكرنا في فصل الولاية مسألة (٣٩)
فلتراجع واما اولياء باقي المحجور عليهم فالمتنع تصرفه عقله كالجنون
والموسوس والابله والسفيه يكون وليّه اما الاب ان لم يكن محجوراً
عليه ايضاً وبعد الاب من يوليه الاب والّا فالجد ثم الاخ الارشد ثم
العم الخ على ما ورد في المسألة (٣٩) اما الهرم فوليه ارشد اولاده
وان لم يكن له ولد رشيد فمن ارشد اقاربه على الترتيب السابق وكذلك
غير الهرم فمن فسد عقله ان كان له ولد رشيد فهو اولى من المذكورين
اعلاه بالولاية عليه واما العبد فوليه مولاه

❖ المسألة التاسعة والستون - في واجباتهم ❖

اما عن واجبات ولي القاصر فقد تبينت في المسألة (٤٠)

فلتراجع وما عدا ذلك يلتزم كل من أُقيم ولياً على كل من باقي
المحجور عليهم بالقيام بالنفقة على المحجور عليه بحسب المعهود لامثاله على
قدر ماله ولا يعوزه شيئاً من ضروريات المعاش وهي الغذاء واللباس
والمسكن ثم النفقة على المحتاجين من ذويه كولدته ووالديه وزوجته
وأخوته وعبدته ومن جهة تصرفه في أموال المحجور عليه فعلى نسق
ما ذكر في المسئلة (٤٠) وعن انتفاع الولي (فلاحظ المسئلة ٤٢)

❖ المسئلة السبعون — في حال من هو تحت الحجر ❖

أولاً ان كان مجنوناً او مونسواً او صديقاً صغيراً او خرقاً كبيراً
فلا يجوز تصرفه في عقد ولا اقرار ولا لنفسه ولا لغيره (لاحظ المسئلة ٤١)
ثانياً ان كان ابله او سفيهاً جاز تصرفه في ماله دون مال غيره
باذن وليه فقط وهذان ان عملاً وصية حال الحجر عليهما بحيث تكون
وصية رشيد شرعية (راجع مسئلة ٤٥) صحت وصيتهما بعد موتهما
(راجع ايضاً مسئلة ٤٧) وان كان غيرهما لم يصح منها الا ما يرضيه
الولي والرئيس الشرعي وان كان المحجور عليه عبداً مملوكاً يصح تصرفه
باذن سيده فقط ولزمه بعد تحريره ما اقر به على نفسه حال العبودية
وهؤلاء اذا اتفقوا شيئاً لزمهم

❖ المسئلة الحادية والسبعون — في الحجر على المدين ❖

اذا كانت شخص مديوناً وماطلاً في وفاء ما عليه مع اقتداره
فلما كمل احجر عليه من جهة المال فقط فلا يمكنه من التصرف في
ماله الحاضر والظاهر في مدة الحجر الا في الامور الضرورية في الحياة
(راجع مسئلة ٦٧) الى ان يوفي دينه وان اقر المدين في حال هذا
الحجر بدين آخر لم يصح في الوقت الحاضر ولزمه القيام به بعد وفاء

الدين المحجور عليه بسببه

❖ المسئلة الثانية والسبعون — في زوال الحجر ❖

يزول الحجر بزوال اسبابه وذلك بان يصير المحجور عليه عاقلاً رشيداً حراً وجبئذ سبيله ان يطلب من الرئيس اقلته من الحجر بعد ثبوت امره جلياً بأنه كافٍ في تدبير اموره وامواله (راجع مسئلة ٤٢) وقد ذكر في المسئلة المذكورة على ان الولي يلتزم في انتهاء مدة الولاية بان يسلم من كان تحت ولائه كافة حقوقه وذكر فيها ايضاً ما يعتمد من جهة ما اذا وقع اختلاف بينهما فليراجع ويعتمد الاجراء بموجبه هنا ايضاً اعني ما بين باقي المحجور عليهم وبين اوليائهم اما المديون فزوال الحجر عن امواله موكلول على وفاء دينه (لاحظ مسئلة ٦٩)

الفصل السادس

❖ في الهبة ❖

❖ المسئلة الثالثة والسبعون — في تعريف الهبة وانماها ❖

الهبة فضيلة مستحبة بعد الصدقة ونسبتها الى غير المستحق الصدقة كنسبة الصدقة الى مستحقها ومتى امضاها الواهب وقبل الموهب له الشيء الموهوب تم له ملكه والتصرف فيه دون واهبه وللوهاب ان يمضي الهبة في حياته اما في الوقت الحاضر من دون شرط معوق اما في المستقبل بشرط وقت مخصوص وله ايضاً ان يحمل وقت امضاها بعد وفاته وتجاوز بكتاب وبغيره (لاحظ مسئلة ٧٣) ولا بد من

الشهود في الامرين

المسئلة الرابعة والسبعون — في الواهب

لا تصح الهبة الا من بالغ رشيد حرّ مختار ليس عليه خوف من جهة الموهوب له فان كان عليه خوف من جهته فلا يتم له الا ان مات الواهب ولم يرجع عنها بشهادة مقبولة لافي السر ولا في الجهر ومن كان قاصراً تحت حجر ابيه ووهب بامرّه او برأيه فالهبة تقدر للاب ومن وهب شيئاً لانسان برأيه فصاحب الشيء هو واهبه ومن كان دون البلوغ ووهب برأيه لاحد شيئاً فله ان يتكلم في ما وهبه بعد بلوغه باربعة سنين ويأخذ شيئه اذا اراده

المسئلة الخامسة والسبعون — في الشيء الموهوب

لا يصح ان يكون الشيء الموهوب مجهولاً ولا ما لم يتم للواهب ملكه ولا ان يكون محجوراً عليه لسبب دين ثابت او تبعة ولا ان يكون مما يغلب على الظن ان الموهوب له يتأذى به او يؤذي به آخر ممن يهب شيئاً لمجنون فربما انضرب به او اضرب به غيره فان كان الشيء الموهوب يستدعي بيان الحدود والصفات فتكتب به مكتوبة ويتبين فيها شروط الواهب في ما وهب بحيث لا يشترط ما ينافي مقتضى الهبة

المسئلة السادسة والسبعون — في جواز نقض الهبة وعدمه

أما نقض الهبة فيجوز اولاً اذا كان الانسان وهب جميع نعمته او اكثرها في حال لم يكن له فيها ولد ثم صار له بعد ذلك اولاد فله استرجاع ما اراده وان يعمل فيه ما بدا له اما عين ما وهب ان كان موجوداً على حاله وإلا فقيمه ان كان تبدل بشيء آخر . ثانياً اذا كانت الهبة لولد او لولد ولد جاز للواهب ان يستردها في حياته وان يغير ما كتبه لها بما احب فاما بعد موته فلمما ما في كتاب الهبة ولو لم يسلم اليها . اما اذا كانت الهبة

لاجبي بشرط ان يكون الواهب حرر عنها كتاباً وسلمه الى ذلك الاجبي
ثم استولى الموهوب له على الشيء الموهوب فليس للواهب بعد ذلك
استرجاع الهبة الا اذا كان وهب جميع نعمته او اكثرها عند عدم النسل
ثم صار له نسل في ما بعده الرجوع . ثالثاً اذا كان الموهوب له متصفاً
باحدى الحصال المذمومة الآتي ذكرها في المسئلة (٧٧) فللواهب
استرجاع الشيء الموهوب على ما سيذكر في المسئلة المذكورة واما عدم
نقضها فهو . اولاً اذا مات الواهب او الموهوب له بعد امضاءها ووصول الشيء
الموهوب للموهوب له لا يجوز نقضها . ثانياً اذا عدم الشيء الموهوب بالكلية
ولم يبق لعينه وجود ولا قيمته موجودة لدى الموهوب له كشيء مات او
احترق او ما يجري مجرى ذلك من الانعدام بالكلية عيناً وقيمة فلا يجوز
للواهب تطلب استرجاعه ولا استرجاع قيمته . ثالثاً اذا كان يترتب على
الاسترجاع اضرار الموهوب له في ماله كما اذا كان وهب له جداراً فبنى
عليه داراً فليس للواهب استرجاع عينه لكن قيمته . رابعاً اذا كان الواهب
قبض من الموهوب له عوضاً عما وهب فليس له مطالبة بما وهب
الا ان يتراضى معه الموهوب له بذلك

❖ المسئلة السابعة والسبعون — في الموهوب لهم ❖

لا تصح الهبة الا للموهوب له معروف ولا نتم الا اذا قبلها وان
مات قبل قبضه الشيء الموهوب فلا نتم ولا لورثته حق المطالبة بها . والموهوب
لهم اولاً هم الاولاد ثم الاباء ثم الاقارب ثم الاصهار ثم الاقارب
بالوضع ثم الاصدقاء ثم الخدام ثم المعارف والجيران والرفقة وغيرهم
ويستحب ان يساوي في الهبة بين المتساوين كالاولاد ومن كان من
الموهوب لهم غير مشكور لدى الواهب بل تعدى عليه وظلمه ظلماً

فاحشاً او خسره خسارة عظيمة باي وسيلة كانت او سعى في افساد حياته او خالف ما جرت الموافقة عليه بشهادة في شيء يجعل الواهب على الرجوع فله متى اثبت حصول احدى هذه الخصال من الموهوب له في مجلس حكم ظاهر ان يسترجع الهبات اعيانها ان كانت موجودة او قيمتها اذا لم توجد وان اختلف في قيمة المثل فالقول قول الموهوب له ما لم يطل قوله بيينة وان ادعى الموهوب له الاعسار فلا يلزم بالارجاع الا اذا ابطلت دعواه بيينة

الفصل السابع

❖ في الوقف ❖

(المسئلة الثامنة والسبعون — في تعريفه)

الوقف قسمان احدهما الوقف على من يكون غير مسكين في وقت الايقاف عليه كالولد والقريب والصاحب وهذا يرّ يقصد به الموقف استمرار انتفاع المذكورين منه طلباً للذكر الجليل في الدنيا والاجر في الآخرة والثاني الوقف على المحتاجين مطلقاً وهو صدقة مؤبدة يقصد بها الموقف استمرار نفع المحتاجين منه في الدار الحاضرة ودوام انتفاعه بها في الدار الاخرى وسمي الاول غالباً وقف اهلي والثاني خيري

(المسئلة التاسعة والسبعون — في صفات الموقف)

لا يصح الايقاف الا متى كان الموقف بالغاً رشده حراً مختاراً متصرفاً في ماله بالوصية والهبة (راجع ٤٧ و ٧٤)

(المسئلة الثمانون — في الشيء الموقوف)

هو كل شيء ثابت الملكية للواقف يمكن الانتفاع به ما بقي عنه

كالعقار والحقول والمزارع وغيرها التي ينتفع منها لا العادمة النفع واما ما لا يستمر بقاؤه كالبيائم والنحل والدرائم وغيرها فمن اراد ايقاف شيء منها فالاولى ان يبيعه ويبتاع بثمنه ما يمكن بقاؤه واستمرار النفع منه وان كان مثل هذه الاشياء او بعضها موجوداً ضمن عمارة ضيعة واراد المالك وقفها عامرة بما فيها فالاجود ان يوقف ما لا يتحول وان يملك ما يتحول على سبيل الصدقة ليتصرف فيه بالبيع او غيره بما تعود منه المصلحة على جهة الوقف

(المسئلة الحادية والثمانون — في الموقوف عليه)

اولا لا يجوز ان يكون مضاداً في الايمان ولا مذموماً في الافعال على ما ورد في المسئلة (٥٠) فلتراجع فان ارتد الى الايمان ورجع عن سوء فعله صح ما اوقف عليه ثانياً لا يكون ممن لا ينتفع بما يوقف عليه فان زال مانع الانتفاع صح الوقف

(المسئلة الثانية والثمانون — في متولي الوقف والناظر عليه)

اما متولي الوقف فمن اختاره الموقوف وولاه في حياته وبعد مماته وان اختار الموقوف ان يتولى ما اوقفه الى حين مماته فله ذلك ان شرطه وان لم يعين ولياً لا نفسه ولا غيره تولاه الموقوف عليه ان كان اهلاً لذلك والا فلرئيس الشرعي الاكبر يوليه لمن يختاره وينظر عليه اما الناظر على الولي فهو الرئيس الشرعي الخصوصي وان اقيم ناظر مخصوص فللرئيس النظر على ذلك الناظر ايضاً وعلى كل حال يلزم ان يكون الولي والناظر مسيحين ذوي امانة وكفاية

(المسئلة الثالثة والثمانون — في واجباتهما)

لا يفرد الولي بالتصرف في ما تولاه من دون الناظر عليه ولا يفرد

الناظر عليه سواء كان الرئيس الشرعي او غيره برأيهما في ذلك دون
الولي وللناظر اذا اثبت بشهود فساد تصرف الولي في ما تولاه فللرئيس
الشرعي ان يولي من يليق وكذلك الناظر على الولي اذا ثبت فساد تصرفه
فللرئيس الاكبر تولية من يصلح وستأتي ثمة الشروط المعبرة للوقف في
المسئلة التالية

❖ المسئلة الرابعة والثلاثون — في ثمة شروط الوقف ❖

(الاول) ان لا يخرج عن اوقف عليه الى ان ينقض فلا يباع
ولا يشتري منه . وان بيع استعيد مع اجراء ما ينبغي مع البائع او
المشتري من التعریم على ما يستدعيه الحال . ولا يوهب . ولا يقبل
ولا يرهن . ولا يسترهن . ولا يتصدق بعينه . ولا يتصرف فيه الا
بالاحوط مثلاً ان لا يؤجر لمن يخشى قلبه على عينه (الثاني) ان تخفي
فيه شروط الموقف التي لا تبطل قصده اعني استمرار النفع منه (الثالث)
ان وقف على غائب وثبت عدمه قبل تاريخ الوقف او انقض الموقوف
عليه رجع للكنيسة وشروط فيه ان يكون المحتاجين مطلقاً في مكان
الوقف وغيره وان كان يوجد من قرائب الموقوف عليه من هو محتاج
فيدفع له من ريعه ما تدعو اليه ضرورته والا قدم المحتاجون من
قرائب الموقف وان لم يكن فيهم محتاج فللمحتاجين مطلقاً الا حوج فالاحوج
والأولى فالأولى وكذلك ان كان اوقف على من لا يجوز او لم يقبله
من وقف عليه رجع الى الكنيسة فان اوقفه على من يجوز ومن
لا يجوز يصح الاول ورجع الى الكنيسة ما لا يجوز على ما شرح وان
شروط الموقف ما يجوز شرطه وما لا يجوز أمضي الجائز وأبطل الغير
جائز وان علق انتهاءه بوقت مخصوص أمضي واجري في ما بعد ذلك

الوقت المخصوص على ما شُرح في من لا يجوز الإيقاف عليه اعني رجع الى الكنيسة (الرابع) ان يُعمر من الجهة التي شرطها الواقف فان لم يشترط شيئاً فما يُحصل منه شرط الواقف ذلك او لم يشترطه رضي به الموقوف عليه او لم يرض به (الخامس) ان ثبت فقير الذي اوقفه على المحتاجين مطلقاً فهو اولى بان يُعطى من متحصله ما تدعو اليه ضرورته لا بان يستعيده عن الوقف فان ذلك لا يجوز بحجة الفقر (السادس) الاعتماد في صحة الوقف على الاقرار والاشهاد والأولى ان يكتب بذلك كتاب مرعي اخيراً واما الحكر على الوقف فلا ينقض الوقف بل يُنتفع بالاجرة ويبقى الوقف ثابتاً على حاله

الفصل الثامن

(في المورث وفيه اربعة فروع)

❖ الفرع الاول ❖

(في المورث وتركته واسكامها)

❖ المسئلة الخامسة والثمانون — في المورث وتركته ❖

من المعلوم ان المورث هو كل انسان فارق الحياة الدنيا تاركاً خلفات كان له امتلاكها حين وفاته وبواسطة موته تنتقل ملكية كل خلفاته الخالصة الى وارثين إما شرعيين وهم المستحقون شرعاً ارثه نظراً لتقدم علاقتهم به عن الغير واما غير هؤلاء على ما سيذكر وهذا هو السبب الوحيد العام للتوريث ثم قد يوجد سبب آخر باعث للتوريث على نوع ما وهو فيما اذا تفرّب انسان او أسر او قُدد او حُكم عليه بالابعاد عن الوطن وبالجملة من انقطع خبره فمن كان من هؤلاء مع

بعده عن الوطن مجهول الامر ان كان حياً او ميتاً لا تصرح الشريعة
بنقسم ممتلكاته الحاضرة ما لم يتحقق موته وتقوم بينة تشهد بذلك او ان
تعب مدة مستطيلة لغيته وانقطاع خبره لا يرجح في مثله بقاؤه في قيد
الحياة ويحكم الحاكم ان مثله فيها لا يعيش فيثبت يجوز ان يقسم
ماله بمعرفة الشريعة بين مستحق ميراثه ويحرم عن ذلك كتابات
بالبيان احدهما يحفظ في محل الشريعة والاخر بطرف الورثة ومن ثم يكون
هذا الامر بهذه الصورة سبباً آخر للتوريث وقد علمت مما ذكر سابقاً
ما يعتمد اجراؤه من جهة تدبير عائلة الغائب وماله وديونه مدة غيابه
لغاية ما يثبت موته او يحكم بعدمه (فليراجع ذلك في محله) ثم اذا
كان في اثناء غيابه مات له قريب حاضر وكان الغائب يستحق الميراث
في تركته ولم يكن حكم في امره بعد عمل في نصيده بالا حوط واودع
الى ان يحكم فيه إما باليقين (اي بثبوت موته) او بما يناهزه (اي
بغلبة الظن وحكم الحاكم بأنه لا يعيش تلك المدة) وحينئذ يقسم ذلك
النصيب على مستحق ميراثه وان قدر وظهر ان الرجل حي وعاد لوطنه
وقطب امواله فالشريعة تساعد في استرجاع ما اعطي لورثائه بالحالة
التي يوجد عليها المال عند عودته لوطنه سواء كان نقص او تبدل
هذا اذا لم يكن ثم مانع شرعي او نظائري يمنع اعادة المال اليه اما اذا
كان هناك ما يمنع ذلك وكان محتاجاً للعيش فالشريعة تدبر معاشه
من جانب ورثائه

المسئلة السادسة والثمانون — في ما يخرج من التركة عن حكم التوريث

قد علم ان التركة هي كل ما وجد للتوفي الا انها لا تتناول جميعها
لورثة الا اذا كان المورث لم يوص لاحد من ماله بشئ قطعاً ومات

عن غير وصية حينئذ تؤول ممتلكاته لورثائه بشرط انهم لا يستحقون الاستيلاء عليها الا بعد امرين (الاول) تأدية قيمة كفن الميت منها وكلفة الدفن والجنائز بحسب حاله وعبرة ماله (ثانياً) يخرج منها ما على المتوفي من خراج ودبوت ثابتة بالعدول فان كانت التركة بعد كلفة وفاته المذكورة اعلاه ووفاء الخراج لا تقوم بوفاء الديون فان لم يتعرض لها الوارث لم يلزمه قضاء الدين حينئذ نقمها الشريعة على المداينين بحسبما يستحقه كل منهم فيها (لاحظ مسألة ١١٠) وان اقبلها فتمت وتخصر وتكتب بشهادة ويتوضح للمداينين مقدارها ويدفع لكل واحد منهم بحسب ماله وان حضر بعد القسمة من له دين آخر ثابت رجع بحصته على اصل التركة واذا اقبلها الوارث وقبضها ولم يميزها ويحصرها بشهادة ولم يوضح المداينين مقدارها لزمه ان يوفيههم مطلوبهم بعد ثبوته بالشهود العدول مع ايفاء ما يلزم ذمة المتوفي ايضاً من التدوير الالهية التي لا بد من وفائها . اما اذا كان المورث عمل وصية شرعية حال حياته على نسق ما تبين في الفصل الرابع عن الوصية فقد ذكر حكم ما تستحقه الوصية من كلفة الوفاة والخراج والديون وما يستحقه الباقي من التركة وغير ذلك وشروطه (فليراجع في محله) فبعد استخراج ما تستحقه الوصية من كلفة الوفاة والديون (ان كانت تستحق شيئاً من ذلك على نسق ما تبين سابقاً) يدفع للموصي لهم ما يستحقونه وكل ما تبقى بعد الوصية يؤول حينئذ للورثة المستحقين وان كان بعض التركة غائباً قسم الحاضر والغائب بين الموصي له وبين الوارث بحسب استحقاق كل فريق منهما وان لم يكن المتوفي اوصى بصدقة ما فالرأي

مفوض الموصي له والوارث ان اراد اخراج صدقة من التركة بحيث لا تطلب الورثة ولا الموصى لهم قبض حقوقهم الا بعد انقضاء ايام الحزن وان كان ثم موجب ضروري مرعي فبعد ثلاثة ايام لوفاة المورث

❖ الفرع الثاني ❖

(في مستحق الميراث)

❖ المسئلة السابعة والثمانون — في مستحق الميراث مطلقاً ❖

ان التركة الخالصة تؤول شرعاً الى اقرب اقارب المتوفي مع زوجته الموجودين احياء وتمتد الاقارب هنا الى تسعة مراتب فاول رتب الاقارب (غير الزوج) اولاد المتوفي واولادهم ثم والديه ثم اخوته الخ على ما سيرد بيانه وترتيبه بحيث ان كل مرتبة متقدمة لا ترث معها المرتبة التي تليها كما اذا كانت مثلاً مرتبة الاولاد موجودة فلا ترث معها مرتبة الوالدين وهلم جرا على ان كل مرتبة من تلك المراتب استحققت الارث فان كان زوج المورث حياً فلا ترث تلك المرتبة في التركة الا ما تستحقه من المفروض لها معه على ما سيقين في المسئلة الآتية وان كان الزوج توفي من قبل فتؤول التركة الخالصة جميعها الى تلك المرتبة بمفردها

❖ المسئلة الثامنة والثمانون — في استحقاق الزوجة او الزوج ❖

للزوجة في تركة زوجها ثلاث حالات (الاولى) اذا كان زوجها ترك اولاداً منها او من غيرها بحيث يكون من زيجة ناموسية فان كانوا من واحد الى ثلاثة فالزوجة رابع التركة ولهم الثلاثة ارباع سواء كانوا واحداً او اثنين او ثلاثة وان كانوا اربعة فاكثر فتساوى بواحد منهم فيكون لها الخمس مع الاربعة والسادس مع الخمسة

الح (والثانية) ان لم يترك اولاداً لا منها ولا من غيرها بالجملة وكان له اقارب من المرتبة المستحقه اعني والدين او غيرهم من المستحقين فلها معهم النصف والنصف الآخر لهم (والثالثة) ان لم يكن له وارث طبيعي مستحق لا من المستغنين ولا من المستعاضين ولا من عن الجانب فالميراث (بعد الخراج والدين والوصية) لاحظ مسئلة (٨٦) جميعه يؤول لها هذا حكم الزوجة مع زوجها وان كانت المرأة هي المتوفاة فحكم زوجها في ميراثها كنسق حكمها تماماً دون فرق اما المليكه وهي المخطوبة لرجل بعد عقد املاك مسجي رسمي فان توفت قبل الاقتران بالزواج استرجع مالها او ورثاؤه بعده من المرأة واهلها كل ما صار اليهم منه من مهر وهدية ما عدا المأكول والمشروب وان توفي الرجل ولا وارث له ترك لها ما صار اليها منه وان كان له وارث استرجع ما صار اليها او الى اهلها من المهر خاصة دون ما سواه من هدية وغيرها

﴿ المسئلة التاسعة والثانون — في المرتبة الاولى وهم الاولاد ﴾

الاولاد الذكور والاناث المتزوجون وغيرهم يرثون بالسواء ابائهم وامهاتهم بحيث يكونون من زبجة ناموسية (راجع مسئلة ٨٨) فان كان منهم من قد توفي قبل وفاة والده وخلف اولاداً فاولاده يرثون مع اعمامهم وعماتهم من تركه جدتهم وجدتهم ما كان والدهم يرثه لو كان حياً ثم ان كان بعد وفاة الموروث او بعد ابعاله الوصية ولد له ولد ذكر او انثى ورث المولود مع اخوته بالمساواة في الوصية والميراث وبعد طبقة الاولاد طبقة اولاد الاولاد معاً نزلوا طبقة بعد طبقة على ما ذكر في طبقة الاولاد

❀ المسئلة التسعون — في المرتبة الثانية وهما الوالدان ❀

واذا لم يوجد من نسل المتوفي احد فالخالص من التركة بعد حق الزوجة لايه وامه للاب الثلثان وللأم الثلث وايهما كان توفي فسهمة لاولاده الذين هم اخوة واخوات المتوفي

❀ المسئلة الحادية والتسعون — في المرتبة الثالثة وهم الاخوة ❀

وان لم يوجد له اب ولا ام فخالص تركته لاختونه واخواته الذكور والاناث بالسواء ان كانوا جميعاً اشقاء وان كان فيهم اشقاء وغير اشقاء فنقسم عليهم التركة لا بالمساواة بل تميز الاشقاء عن اخوة الاب في الحظوظ وهؤلاء يميزون عن اخوة الام فيكون للاشقاء حظ الوالد وهو سهران وحظ الوالدة وهو سهم ويكون لاختوة الاب حظ الوالد فقط ويكون لاختوة الام حظ الوالدة لاغير كما اذا كان للمتوفي مثلاً اخ شقيق او اخت شقيقة واخ او اخت من الاب فقط واخ او اخت من الام فقط فيقسم صافي التركة على ستة اسهم فيكون للشقيق او الشقيقة ثلاثة اسهم اعني قيمة النصف - سهران عن الوالد وسهم عن الام - ولاخيه او اخته من ابيه وحده سهران اعني الثلث ولاخيه او اخته من امه وحدها سهم اعني السدس وان كان للمتوفي اخوة اشقاء وغير اشقاء اكثر مما ذكر كما اذا كان له مثلاً ثلاثة اشقاء واثنين من الاب فقط وواحد من الام فقط ذكوراً كانوا او اناثاً فلكل واحد من الاشقاء حظه وهو ثلاثة اسهم فيكون للثلاثة تسعة اسهم ولكل واحد من اخوة الاب سهران الجملة اربعة ولاخ الام سهم واحد اعني يقسم صافي تركته في مثل هذه الحالة على اربعة عشر سهم (وقس على ما ذكره ما لم يذكر) وان لم يكن للمتوفي شقيق ولا نسل

شقيق وكان له اخ من الاب واخ من الام مثلاً فلاح الاب الثلثان
ولاح الام الثالث وقس عليه واذا كان من الاخوة المذكورين من قد
توفي وخلف ولداً ذكراً كان او انثى ورث الولد سهم ابيه مع اعمامه
وعماته وسهم امه مع اخواله وخالاته والحكم في اولادهم بعدهم كالحكم
فيهم طبقة بعد طبقة معها نزلوا

✽ المسئلة الثانية والتسعون — في المرتبة الرابعة وهم الاجداد

واذا لم يوجد احد من اخوته واخواته المذكورين وتسلمهم فالميراث
بعد حق الزوجة لاجداده وعدتهم اربعة الثلثان لجده وجدته لايه
بالسواء والثلث لجده وجدته لامه بالسواء فتقسم التركة الخالصة على
تسعة اسهم ستة لجديه من ابيه او لاحدهما مع عدم الآخر ونسله
وثلاثة لجديه من امه او لاحدهما مع عدم الآخر ونسله واي الاجداد
كان قد توفي فسهمة يكون لاولاده مع باقي الاجداد

✽ المسئلة الثالثة والتسعون — في المرتبة الخامسة وهم الاعام والاخوال

وان لم يوجد احد من الاجداد المذكورين قبله فلاعمامه وعماته
الثلثان بالسواء ولاخواله وخالاته الثلث بالسواء فتصير القسمة على تسعة
اسهم كما تقدم تفصيله وقد ذكر حكم الاشقاء مع الغير اشقاء في
المسئلة (٩١) ومن كان قد توفي من المذكورين وله ولد ورث الولد
ما كان والده يرثه لو كان حياً وكذلك حكم نسلهم بعدهم طبقة
بعد طبقة معها نزلوا

✽ المسئلة الرابعة والتسعون — في المرتبة السادسة وهم اباء الاجداد

✽ او الاجداد الكبار وعدتهم ثمانية

وان لم يوجد احد من ذكرها في المرتبة الخامسة فالثلثان لوالدي

الجد ووالديّ الجدة من الاب بالسواء والثلاث لوالديّ الجد ووالديّ
 الجدة من الام بالسواء فيكون لكل واحد من اباء الاجداد من
 الاب سهمان ولكل واحد من اباء الاجداد من الام سهم واحد ومن
 كان قد توفي منهم ورث ولده سهمه مع الباقيين
 ❖ المسئلة الخامسة والتسعون — في المرتبة السابعة وهي الاعام والاخوال الكبار ❖
 وان لم يوجد احد ممن ذكروا في المرتبة السادسة فالثلاثان لاعام
 وعمت ابويه بالسواء والثلاث لآخوال وخالات ابويه بالسواء ومن
 كان قد توفي منهم ورث ولده سهمه مع الباقيين وكذلك حكم نسلهم
 بعدهم طبقة بعد طبقة معها نزولاً

❖ المسئلة السادسة والتسعون — في المرتبة الثامنة وهم اجداد الاجداد ❖
 وبعد المذكورين اعلاه يرث اجداد الاجداد وعدتهم ستة عشر
 نفساً الثلاثان للمتسبين للاب بالسواء والثلاث للمتسبين للام بالسواء
 ومن كان قد علم منهم قام ولده مقامه

(المسئلة السابعة والتسعون — في المرتبة التاسعة وهي اعام واخوال الاجداد)
 وبعد المذكورين اعلاه يرث اعام وعمت واخوال وخالات
 اجداد وجدّات المتوفي لايه الثلاثان بالسواء واعام وعمت واخوال
 وخالات اجداده وجدّاته لاه الثلاث بالسواء ومن كان قد علم
 منهم اخذ ولده سهمه واولادهم بعدهم كذلك طبقة بعد طبقة

❖ المسئلة الثامنة والتسعون — في ثمة الكلام على الورثة المذكورين ❖
 وبالاجمال فان الميراث مرتب على توريث الاقرب فالاقرب وتمييز
 الاب وقبيلته على الام وقبيلتها وقد علمت في المسئلة (٨٧) ان كل
 مرتبة من المرتبة الثانية الى آخر المراتب لا ترث مع المرتبة التي قبلها

وان لم يوجد في المرتبة غير شخص واحد ورث كل ما يخص تلك المرتبة ومهما وجد في الطبقة من قبيلة الام مع قبيلة الاب فلقبيلة الاب ما للاب وهو الثلثان ولقبيلة الام ما للام وهو الثلث الذكور والاناث بالسواء في كل طبقة لان نسبتهم للمتوفي نسبة واحدة ولما اختلفت نسبتا والديه ونسب اخوته اليه بكونهم اشقاء وغير اشقاء، تميز الاولون على الآخرين وجرت اتباعهم مجراهم ومن كان قد توفي من الطبقة المستحق له ولد ورث الولد سهم والده على تقدير حياته

﴿ المسئلة التاسعة والتسعون — في ميراث المتوفين ﴾

المتوفى يرث وتصح وصيته ويرثه ورثاؤه كالأحرار وذلك ان كان له ورثة طيبعيون فلعنته ربع تركته ولو لم يوصيه والباقي لورثته وان لم يكن له ورثة ولا وصية فجميع تركته لمعنته واحداً كان او أكثر كل واحد بمقدار ما اعنته منه وبعد المعنى ورثة المتوفى على نحو ائتهم منه

﴿ المسئلة المائة — في العبد المملوك ﴾

العبد (على تقدير وجوده) لا يرث بغير وصية من المورث نفسه ولا يرثه احد غير سيده وبعد سيده نسل سيده ولو كان له ولد ووالد او قريب ولو كانوا احراراً لان كل ما يملكه العبد ملك لسيده ولهذا لا وصية له

﴿ المسئلة الحادية بعد المائة — في من لا وارث له مطلقاً ﴾

من لم يكن له وارث ممن ذكروا اعلاه ولا من نسلهم فتركته تؤول لحزانه مال الكنيسة لمساعدة الفقراء التابعين لها ومساعدة ضروريات الكنيسة نفسها وان كان في التركة ممالك اعقوا حالاً

✽ الفرع الثالث ✽

(في الدين لا يرثون بغير وصية)

(المسئلة الثانية بعد المائة — في الاقارب الغير طبعيين)

من لم يكن بينهم وبين المتوفي زواج ولا قرابة نسبية (اي طبيعية) ولو ان ينه وبينهم قرابة وضعية (اعني قرايب الرضاة والتربية) او روحية (اعني اشايين العاد لاحظ انقسم الاول من مسئلة ١٧) او قرابة زوجية كزوج الام وامرأة الاب وقرايب الزوج وقرايب الزوجة وامرأة الاخ وزوج الاخت وازواج الاولاد وما اشبه فكل هؤلاء لا يرثون بغير وصية من المورث

✽ المسئلة الثالثة بعد المائة — في الاولاد والاهل الغير شرعيين ✽

الاولاد والاهل المولودون من زيجات واجتماعات غير شرعية لا يرثون بغير وصية تصدر من المورث

✽ المسئلة الرابعة بعد المائة — في المضرين بعقل المورث او عرضه او ماله وغيرهم ✽
المديرون على افساد عقل المورث والواقعون في دنس الزنى مع زوجته او ابنته او اخيه او امه والرافعون عليه بما اعدمه ماله ولو تكون لهم قرابة بالمورث يجوز له ان يفهم من ميراثه واذا تحقق توبتهم واستقامه امورهم له ايضاً ان يورثهم بحيث تصدر منه وصية بذلك قبل موته بعد ان يكون تحقق فيهم الانصلاح واما الممهلون في خلاص المأسور مع التمكن من السعي في خلاصه فلا يرثون بعد موته الا بوصية عملها بعد عودته من الاسر

✽ المسئلة الخامسة بعد المائة — في الابن العاق وغيره ✽

اما الولد المضرب اليه كمن يضرب والده ويستمر على سبه او يقرمه

غرامة مضرّة بسعايته او يمنعه قهراً من عمل وصية اولا يهتم به في شدته بحسب امكانه او يختلط باصحاب الصنائع المرزولة والسيرة القبيحة ضدّ لوالده او ينتقل الى غير مذهبه فلوالده ان ينفيه من ميراثه وذلك بان يقر امام الرئيس الشرعي في مجلس حافل بنفيه عن بنوته له وميراثه . وله ايضاً ان يورثه اذا رأى منه حسن المرجع بحيث يصرّح بتوريثه في وصية قبل موته اما اذا كان الوالد يحرم ولده من ميراثه عن غير عقوق وباقي الصفات المذمومة فللولد حصّة من صافي ميراث ابيه (اي الباقي بعد الوصية) او الباقي بكمالهِ ان كان ليس يوجد ولد سواء لا ذكر ولا انثى وكذلك الحال في زوجة المورث ايضاً ان نفاها عن ميراثه او طلقها خارجاً عن شريعته المسيحية فلا يقبل منه ذلك في الربع خاصة (اي الربع الباقي بعد الوصية) او حصتها منه مع الورثة ثم اذا كان الرجل اراد ان يزوج بنته او بنت ولده فامتعت ايثاراً للسيرة القبيحة له ان ينفيها من ميراثه الا ان تابا

✱ الفرع الرابع ✱

(في من لا يرثون)

✱ المسئلة السادسة بعد المائة — في المارق الدين ✱

المسيحي لا يرثه غير مسيحي فلو وصي لشخص حال كونه مسيحياً ثم خرج بعد الوصية عن ايمانه قبل قبضه الميراث فلا يستحق شيئاً مما اوصي له به قط كما انه اذا لم يوص له بشيء وتوفي المورث حالة كون ذلك الشخص خارجاً عن المسيحية فليس له حق ان يزاحم ورثاء المتوفي في ميراثه مهما كان قريباً له اما اذا ثبت عودته الى ايمانه الاول باستقامة بحيث لم يكن صار توزيع التركة على الورثة

استحق نصيبه معهم والا فلا (راجع مسألة ٥١)

المسئلة السابعة بعد المائة — في قاتل المورث

قاتل المورث ومسله لمن يقتله لا يرثان ولو كان اوصى لهما من قبل . ومثلها من عرف الساعين في قتل المورث وتكتم ذلك ولم يخبر به حتى قضي الامر لا يرث البتة

(المسئلة الثامنة بعد المائة — في مفد صحته)

اما المدير على افساد حياة مورثه بسم او غيره فلا يرثه الا اذا كان المورث قد اوصى بتوريثه بعد علمه بما صدر منه في حقه

ختام الفصل

(المسئلة التاسعة بعد المائة — في من يقع فيه الاشتباه)

اذا مات من المتوارثين اثنان او اكثر في سفر او غريق او حريق او تحت هذه ولم يتعين باليقين ايها المتأخر في الموت عن رفيقه ومع الفحص اشكل الامر في ذلك ولم يترجح تقدم احدهم على الآخر بالموت فلا يرث الواحد منهم للآخر وانما تؤول مخلفات كل منهم الى مستحق ميراثه فيرث كلا منهم وراثته الاحياء لا الموتى الذين لم يعلم حالهم في الاسبقية والمسبوقية بالموت اما اذا علم باليقين او ترجح بحسب القرائن اسبقية احدهم على الآخر وكان المسبوق يستحق الارث في السابق عنه بالموت ورثه ثم يرث هذا مستحقو ميراثه الاحياء

(المسئلة العاشرة بعد المائة — في التنازل عن قبول التركة)

اذا كان حد الورثة او الموصي لهم عند استحقاق قبض ما آل

اليه بالارث او بالوصية يتنازل عن قبوله تبرعاً منه بما استحققه لباقي الورثة او الموصى لهم او غيرهم او بان تكون التركة مديونة وقيمتها لم تف بالدين ويروم التخلص من الالتزامية بوفاء الدين ولذلك تنازل عن قبول استحقاقه بحيث لم يكن استولى عليه ولا تصرف فيه يجوز له في هاتين الحالتين التنازل عن التركة بكتابة وشهادة معتبرتين وحيث يتولى امرها باقي الورثة على ما ذكر في المسئلة (٨٦) والأ فيتولى امرها مجلس الشريعة اما اذا كان التنازل بغير هاتين الحالتين او ما يناسبهما كما اذا كان الراغب التنازل مديوناً وتجنب قبض ما يستحقه في التركة رغبة منه في اضرار مداينه المترقب حصوله على ذلك او ما يشابهه من المقاصد الممقوتة فلا يقبل منه التنازل الا في ما يفيض بعد وفاء ما عليه من الديون وغيرها من الحقوق الملتزم بها

الفصل التاسع

✽ في وصية وميراث الاكليروس والرهبان خاصة ✽

(المسئلة الحادية عشرة بعد المائة — في الرؤساء الكبار الروحانيين)

كل ما صار للاسقف او غيره من الرؤساء الكبار من ايراد الرتبة (ما عدا ما للكنيسة من الحقوق المختصة بها) فيبقى على ذمة البيعة وليس له ان يوصي بها ولا ان يرثه اهله الطبيعيون اما ما كان له قبل حصوله على رتبة الرئاسة او نتج مما كان له من قبل او صار له لا من ايراد الرتبة بل من جهة اخرى كإراث او وصية فله ان

عِيَنَه وَيَحْصِرُهُ بِكَتَابَةِ صَرِيحَةٍ خَارِجًا عَنْ اِرَادِ الرَّتْبَةِ اِنْ بَوَصِيَ بِهَا
لِمَنْ اَرَادَ وَالْأَفْتَقَى لَوَرَثَتُهُ النَّسَبِيْنَ (اَيِ الطَّبِيعِيِّينَ) اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
شَيْءٌ يَخْصُهُ خَارِجًا عَنْ اِرَادِ الرَّتْبَةِ فَلِلْمَحْتَاجِيْنَ مِنْ اَهْلِهِ التَّعِيْشِ مِمَّا
يَكُوْنُ خَلْفَهُ لِلْكَنِيسَةِ مِنْ اِرَادِ رَتْبَتِهِ ^{بِأَيْدِيهِ}

(المسئلة الثانية عشرة بعد المائة - في ميراث الرهبان)

الراهب لا يرث احداً من العوام الا اذا كان لم يبقَ من
قرايب المتوفي سواه ولا يرثه احد من قرائبه العوام الا ان كان
لا شركة بينه وبين احد من الرهبان في عيشة الرهبة او سكنى
الاديرة فان كان بينه وبين رهبان شركة في عيشة الرهبة وسكنى
الدير صار جميع ميراثه لجمعهم كثروا او قلوا ولو توفي خارجاً عن
ديرهم ولو كان له وارث راهب : (اَيِ وَاَرِثَ طَبِيعِي) : خارج عن
جمعهم ولو كان من جمعهم لم يختص به عنهم وان وجدت له تركة
خارجة عن الدير فان كان قد اوصى بها للدير كلها او بعضها وقت
رهبته او بعدها امضيت وصيته وما لم يوصَ به مما يوجد له في وطنه
الاصلي او غيره من الجهات مما ليس وروده من جهة الرهبة ولا
باسبابها اذا كان له وارث طبيعي ورثه راهباً كان او عامياً والا فجميعه
يرثه وارث كان منفرداً في دير او مغارة فان كان له وارث طبيعي
راهب ورثه والا فميراثه لجامع الرهبان المحامين عنه ولا وصية لراهب
في جمع شركة بشيء مما للجمع ووصية الراهب المنفرد بمضاة
كشروط الوصية

الفصل العاشر

(في الشهود)

(المسئلة الثالثة عشرة بعد المائة - في وجوب إقامتهم)

ان وجوب إقامة الشهود يدل عليه النقل والعقل أما النقل فقول الرب : تقوم على قم شاهدين أو ثلاثة كل كلمة : (متى ص ١٨ ع ١٦) وقول الرسول : لا تقبلن السعاية على قسيس إلا بشهادة اثنين أو ثلاثة (تيموثاؤس اولى ص ٥ ع ١٩) الى غير ذلك من الآيات الناهية عن شهادة الزور .

واما العقل فانه لما كان بعض الناس عدولا وكثير منهم غير عدول وجب ان تُقام أشخاص عدول يشهدوا في المعاملات امام الحكماء فيتمد على اقوالهم في المحاكمات في ثبوت الحق ودحض الباطل (المسئلة الرابعة عشرة بعد المائة - في شروط استحقاقهم)

فلتكن الشهود أَعفَاء قلوب الغضب ثقة اطهاراً محبين رؤوفين غير اشرار ولا شرهين بل مؤمنين صالحين ممن هم اهل ان يوثق بهم لا اخساء ولا مجبولين بالكية وبالاجمال فالمطلوب من الشهود المتزلة والامانة والعادات الحميدة ومثل هؤلاء تُقبل شهادتهم لحسن طريقتهم وصدق قولهم وحيد افعالهم فاما من كانوا على خلاف ذلك فلا تُقبل شهاداتهم ولو انققت اقوالهم

(المسئلة الخامسة عشرة بعد المائة - في اسباب المنع من الاستحقاق)

لا يشهد غير مؤمن ولا من كان عمره دون عشرين سنة ولا من هو تحت الحجر ولا اصم ولا اخرس ولا موسوس او مبتدر ولا متسول ولا من حكم عليه بالفجور ولا من هو تحت الامر والنهي

كغلمان المتولين ولا المتسري والسكير والكثير الهزل والمقامر ولا من يتزيأ بزى غير مثله كما لو ليس الكاهن لباس الاجناد ولا من بكى بانه اخذ في وقت مالا على ان يشهد او لا يشهد

❖ المسئلة السادسة عشرة بعد المائة — في عدة الشهود ❖

اقل العدد ثلاثة او اثنان لان من فم شاهدين او ثلاثة تثبت كل كلمة كقول الله في العهدين العتيق والحديث وقد يجتزأ قتراد عدة الشهود

❖ المسئلة السابعة عشرة بعد المائة — في من لا تصح شهادتهم ❖

لا تصح شهادة الانسان لنفسه يجرد الكلام فقط لقول المخلص « ان كنت انا اشهد لنفسي فليست شهادتي حقاً » ولا تصح شهادة الانسان لولده او لولد ولده وان سفل ولا لوالده وجدّه وان علا ولا لزوجته ولا لاخيه ولا لشريكه في ما هو من شركتهما ولا لمن هو وصيه الا ان رضي المشهود عليه او كان هو (اي المشهود عليه) والمشهود له متساوين في النسبة للشاهد مثل ولدين او جدّين وتصح الشهادة على بعض المذكورين لبعضهم ولغيرهم ولا تصح شهادة الانسان على عدوه ولا على خصمه الا ان تقدّما فرضيا بشهادته لهما وعليهما

❖ المسئلة الثامنة عشرة بعد المائة — في ما لا يثبت من الشهادات ❖

الشهادات العرضية التي تكون على طريق عابر سبيل وما يجري مجراها ليس يثبت شيء منها البتة مثل ما لو قال احد اني حضرت لسبب ما فسمعت فلانا يقول انه قد اخذ من فلان كذا وكذا لان هذه الشهادة ليست عن يقين فليست اهلاً للقبول ولا تثبت الشهادة جبراً الا بعد ان يعرف الشهود ما يشهدون به ويتقصوا عنه ويقفوا

على صمته *

✱ المسئلة التاسعة عشرة بعد المائة — في النهي عن شهادة الزور ✱

قال الرب لا تشهد بالزور . ومن شهد على احد شهادة توجب على المشهود عليه القطع من رتبته او ان يجعل في عقوبة ثم ثبت ان تلك الشهادة زور فليعاقب صاحبها بالعقوبة التي وجبت على المشهود عليه ✱ المسئلة العشرون بعد المائة — في الشهادة على الشهادة ✱

لا تجوز الشهادة على الشهادة الا اذا قال الشاهد الاصيل للشاهد الفرعي اشهد على شهادتي وهي كذا وكذا او اذا رآه الفرع وقد شهد عند الحاكم خاصة بشهادة وتحققها شهد عليها وان لم يشهده (اي الشاهد الاصيل)

الفصل الحادي عشر

(في القسم)

✱ المسئلة الحادية والعشرون بعد المائة — في جواز القسم ✱

قال الرسول في رسالته للعبانيين ص ٦ ع ١٦ و ١٧ « وانما الناس » يقسمون بما هو اعظم منهم وتنقضي كل مشاجرة بينهم بالقسم للتثبيت « فلذلك لما شاء الله ان يزيده ورثة الموعد بياناً لعدم تحول عزمه توسط بالقسم » (تنبيه ان القسم الذي اشار اليه الرسول هو ما قال عنه داود النبي في المزمور ١٠٩ حيث قال « اقسم الرب ولا يندم انك انت الكاهن الى الدهر على ترتيب ملشصادق)

✱ المسئلة الثانية والعشرون بعد المائة — في النهي عن القسم الغير جائز والغير لائق ✱

قال القديس باسيليوس الكبير : لا تحلف باسم الرب على شيء

فارغ لا سيما كذباً فقد امرنا ان لا نقسم خارجاً عن اوامر الكتب بل اذا كانت ضرورة فليقسم لاجل قلة امانة الناس وليس بغير خوف ثلثا نكون مأخوذين بالايمان المملوء خوفاً

✽ ملحق ✽

✽ المسئلة الثالثة والعشرون بعد المائة --- في تسجيل المولودين ✽

يجب على اكليروس كل كنيسة ان يسجل اسم كل طفل يتمد في كنيسة ذكرًا كان او أنثى ويذكر اسم والديه واسيته (ان كان له اشبين غير والديه) وسنه حتى بذلك يحفظ النظام ولا يحصل ارتباك ولا اشتباه عند تحقيق سن الراغبين الزيجة وتحقق نسبهم الطبيعي والروحي الخ

✽ المسئلة الرابعة والعشرون بعد المائة --- في تسجيل المتزوجين ✽

وكذلك يجب على كل كاهن كنيسة ان يسجل حالة كل عريس وعروسته أجرى عقد اكليلهما ببيان اسميهما ووالديهما وسنهما وعدم وجود ما يمنع من زواج احدهما بالآخر وكية المهر وشروطه وكيفية وفاته حتى بذلك لا يقع الاشكال في ما بعد من جهة ما ذكر عند الاقتضا

الفصل الثاني عشر

(في الموارد بحسب الشريعة المحلية)

✽ تنبيه ✽ انه لدى انقائي الفصول السابقة عرضت على مسامع غبطة السيد الاب بطريرك المعظم ابا كيرلس عن رغبتى في طبعا ونشرها على ابناء الكرازة المرقسية بالجهات البحرية والقبلية فصرح طوبانيته بذلك ثم امر ان اورد في ختام هذا الكتاب بيان فرائض الشريعة

الحلية ليكون المشرعون من الاكليروس على علم بها عند الاقتضاء
وطاعة لامره بادرت بايراد الضروري من ذلك بقليل عن كتاب
الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية تأليف علماء الاسلام وعن
الجزء الثاني من كتاب تأليف احد علماء المسلمين ايضا يسمى سلم
المسترشدین لاحكام الشريعة والدين وغيره من الكتب الواردة فيها
الفرائض المذكورة .

﴿ في شروط الميراث ﴾

شروط الميراث ثلاثة (اولاً) تحقق موت المورث او الحاقه بالموت
حكماً (ثانياً) تحقق حياة الوارث بعد موت المورث او الحاقه بالاحياء
تقديراً (ثالثاً) العلم بالجهة التي بها الارث وبالدرجة التي يجتمع فيها الوارث
والمورث .

﴿ في احكام الميراث ﴾

اعلم ان التركة اذا تعلق بعينها حق الغير فحقه مقدم كما اذا كانت
التركة مرهونة بدين على الميت فيقضي منها ذلك الدين مقدماً على الكفن
وعلى سائر الحقوق . فاذا لم يتعلق بعين التركة حق الغير فيبدأ منها بتجهيز
الميت ثم بقضاء دينه ثم بتنفيذ وصيته من ثلث ما بقي بعد التجهيز وقضاء
الدين ثم يقسم الباقي بين ورثته

﴿ في اسباب الارث ﴾

اعلم ان اسباب الارث ثلاثة (احدها) القرابة الحقيقية ويراد بها
النسب وهي الفرع والاصل وفرع الاصل (ثانياً) الزواج وهو عقد الزوجية
الصحيح ويورث به من الجانبين اي من جانب الزوج ومن جانب الزوجة

(ثالثها) الولاء . وهو قسمان فالاول هو عضوية سببها أئمة المعتق على الرقيق ويورث به من جانب المعتق فقط . مثلاً اذا كان لزيد عبد فاعتقه فإنه يكون لزيد عليه ولاء العتاقة فلو مات هذا المعتق (اي الذي كان رقيقاً وعتقه مولاه) ولم يترك وارثاً يكون ميراثه لزيد (اي الذي كان سيده) بسبب ولاء العتاقة فاذا لم يوجد زيد فيرثه من يرث زيدا بهذا السبب ايضاً لانه عند عدم زيد ينتقل الولاء لوارثه هذا احد قسمي الولاء (ثانيهما) ولاء الموالاة وهو ان يقول شخص لآخر انت مولاي ترثني اذا مت وتعتل عني اذا جئت فيقول الآخر قبلت فالتقابل يقال له مولى الموالاة كما ان سيد العبد او وارث السيد يقال له مولى العتاقة فهذا هو القسم الثاني من قسمي الولاء

✽ في موانع الارث ✽

اعلم ان موانع الارث اربعة (الاول) الرق فلا يرث الرقيق احداً ولو اعتق قبل القسمة (الثاني) القتل عمداً او شبه عمداً فان قتل عمداً هو كما ان تباشر بنفسك قتل الغير ظلماً بسلاح او غيره من الوسائل القتالة والقتل الشبيه بالعمد هو كما اكرهت الغير على صعود شجرة فزلق فمات او ضربته بسوط فمات . وكذلك القتل خطأ كأن ترى صيداً فتصيب انساناً او كأن تغلب على انسان في النوم فيموت او يسقط عليه حجر من يدك فيقتله ففي هذه الصور كلها يحرم القتال عن الميراث . أما اذا قتل مورثه قصاصاً او حداً او دفعاً عن نفسه فلا يحرم من الارث . وكذا لو كان القتل تسبياً لا مباشرة كما اذا حفر انسان بئراً او وضع حجراً في الطريق فقتل مورثه فإنه لا يحرم ذلك الانسان من الارث لانه لم يحفر

البئر ولا وضع الحجر لاضرار مورثه . وكذا لو كان القتال صبيًا او مجنونًا لا يحرم من الارث وذلك لعدم تعلق حكم القصاص او الكفارة بذلك (الثالث) من موانع الارث وهو اختلاف الدين بالاسلام وغير الاسلام فان المسلم لا يرث من غير المسلم ولا غير المسلم يرث من المسلم بخلاف ما اذا كان المورث والوارث غير مسلمين فانهما يتوارثان وان اختلفا ملة كنصراني ويهودي

(الرابع) اختلاف الدارين بين غير المسلمين حقيقة وحكمًا كما لو كان اثنان احدهما مات وهو في دار الحرب وله وارث في دارنا او مات الذي في دارنا وله وارث في دار الحرب لم يرث احدهما الآخر لتباين الدارين حقيقة وحكمًا .

ويمنع الارث ايضا الموت معية وجهل السابق كالغرق والحرق والمهدي والقتلي يعني اذا مات متوارثان او اكثر بفريق او حريق او هدم او في معركة قتال او في بلاد غريبة ولم يعلم السابق في الموت فلا تورث واحداً من الآخر بل اجعل المائتين كأنهم اجانب فيرث كل واحد منهم باقي ورثته لان شرط الارث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث

مثلاً اذا مات اخوان شقيقان او اخوان لاب بفريق او تحت هدم او غيره ولم يعلم السابق منهما وترك احدهما زوجة وبناتاً وعماً . وترك الآخر بنتين وعماً فلا يرث احد الاخوين من الآخر شيئاً بل تُقسم تركه الاخ الاول لزوجته الثمن ولابنته النصف ولعمه الباقي . وتُقسم تركه الثاني لبنتيه الثلثان ولعمه الباقي وهكذا نقول في الباقي

(في كيفية ترتيب الوراثين)

اعلم انه يبدأ باصحاب الفروض (وسياقي يانهم) ثم بالعصبة النسبية
ثم بالمعتق ولو أنثى وهو العصبة السبية ثم عصبة الذكور (اي عصبة
المعتق) ثم الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم . ثم ذوي الارحام
ثم بعدهم مولى الموالاة . ثم المقر له بالنسب وهو من اقر له شخص انه اخوه
او عمه بحيث لم يثبت باقراره نسبه من ابي المقر وان يصّر المقر على ذلك
الاقرار الى حين موته فان لم يكن للمقر وارث معروف غير احد الزوجين
ومات وترك المقر له بالنسب المذكور فما بقي من التركة بعد نصيب احد
الزوجين فهو له

ثم الموصى له بجميع المال وهو من اوصى له شخص لا وارث له غير
احد الزوجين او لا وارث له اصلاً فله باقي التركة بعد نصيب الزوج او
الزوجة او كلها ان لم يكن للمورث زوج .
وان لم يوجد مستحق للتركة مطلقاً من ذكروا فتوضع في بيت المال
بطريق الحفظ وقصر في مصارفه

(في بيان الوراثين من الذكور)

ان الوراثين من الذكور على سبيل التفصيل خمسة عشر الابن وابن
الابن وان نزل والاب والجد اب الاب وان علا والاخ الشقيق والاخ
لاب والاخ لام وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب والعم الشقيق والعم
لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب والزوج والمعتق . واذا لم يوجد ابن
عم لليت فعم ابيه الشقيق ثم عم ابيه لاب ثم ابن عم ابيه الشقيق ثم ابن عم
ايه لاب ثم عم جده كذلك

(في بيان الوارثات من النساء)

ان الوارثات من النساء على سبيل التفصيل عشر : البنت وبنت
الابن وان نزل ابوها والام والجدة من قبل الام والجدة من قبل الاب
والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام والزوجة والمعتقة فقد ذكر هنا
جميع المتفق على ارثهم من الذكور والاناث فكل قريب ليس منهم فهو
من ذوي الارحام

(في اصحاب الفروض وبيان فروضهم)

الارث المجمع عليه نوعان ارث بالفرض وارث بالتعصيب - والفروض
المقدرة في القرآن ستة النصف والربع والثمن والثلاثان والثلث والسدس .
فالنصف فرض خمسة والربع فرض اثنين والثمن فرض واحد والثلاثان فرض
اربعة والثلث فرض اثنين والسدس فرض سبعة

(في بيان الخمسة الذين فرضهم النصف)

الاول الزوج اذا لم يكن الميت ولدا او ولدا ابن وان سفل والولدها
يتناول الذكر والانثى

الثاني بنت الصلب اذا كانت واحدة

الثالث بنت الابن اذا كانت واحدة ومنفردة مع عدم بنت الصلب
الرابع الاخت الشقيقة اذا كانت واحدة ومنفردة مع عدم البنت
وعدم بنت الابن

الخامس الاخت لاب فقط اذا كانت واحدة ومنفردة مع عدم
البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة



(في بيان الاثنين اللذين فرضهما الربع)

الاول الزوج مع وجود الفرع الوارث اعني مع وجود ولد او ولد ابن
وان سفل للميت

الثاني الزوجة اذا لم يكن للميت ولد او ولد ابن وان سفل

(في بيان الواحد الذي فرضه الثمن)

هو فرض الزوجة او الزوجات اذا كان للميت ولد او ولد ابن وان
سفل سواء كان منها او من غيرها

(في بيان الاربعة اللاتي فرضهن الثلثان)

الاول بنتا الصلب فصاعداً (اعني اذا كن اكثر من بنتين)

الثاني بنتا الابن فصاعداً اذا كانتا منفردتين عن بنت الصلب

الثالث الاختان الشقيقتان اذا كانتا منفردتين عن بنات الصلب

وبنات الابن او واحدة منهن

الرابع الاختان لاب فصاعداً اذا كانتا منفردتين عن ذكر اعلاه
ويشترط لكل واحد من الاربعة المذكورة عدم العاصب الذكر

(في بيان الاثنين اللذين فرضهما الثلث)

الاول الام مع عدم وجود فرع وارث اي ولد وولد ابن وعدم

وجود اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات الا اذا كان ابوان مع زوج

او زوجة فلام في المستثنين ثلث الباقي

الثاني اثنان فاكثر من الاخوة او الاخوات لام او من الطرفين

(اعني من الذكر والانثى) وذكرهم واتاهم في الاستحقاق بالمساواة



(في بيان السبعة الذين فرضهم السدس)

الاول الاب مع وجود الفرع الوارث اعني ولد او ولد ولد وان سفل
 الثاني الجد مع وجود الفرع الوارث المذكور اعلاه
 الثالث الام مع وجود الفرع الوارث او مع وجود اثنين فصاعداً
 من الاخوة او الاخوات او من الطرفين
 الرابع بنت الابن فاكثر مع وجود البنت الصلية تكملة الثلثين
 (اعني الثلثين فرض البنتين فاكثر)

الخامس الاخت لاب فاكثر مع وجود اخت شقيقة
 السادس ولد الام اذا كان واحداً منفرداً
 السابع الجدة اذا كانت واحدة او أكثر في جميع الحالات
 (في ميراث الاب)

الاب له ثلاث احوال . الاولى الفرض المطلق الحالي عن التعصيب
 وهو السدس وذلك مع الابن او ابن الابن وان سفل . الثانية الفرض
 والتعصيب معاً مع البنت او بنت الابن وان سفل ففرض الاب السدس
 وفرض البنت النصف والباقي وهو الثلث يأخذه الاب بالعصوبة . الثالثة
 التعصيب المطلق وذلك عند عدم الولد وولد الابن وان سفل

(في ميراث الجد الصحيح)

الجد الصحيح (اعني اب الاب) هو كالأب عند عدمه (اي عدم
 الاب) في الاحوال الثلاث الميئة اعلاه . اعني الفرض المطلق . والفرض
 والتعصيب معاً . والتعصيب المطلق . انما يفارق الاب في المسائل الآتية
 الاولى ان ام الاب (اي الجدة) لا ترث مع الاب وترث مع الجد

الثانية ان الميت اذا ترك الابوين مع احد الزوجين فلام ثلث ما
يقي بعد نصيب احد الزوجين ولو كان مكان الاب جد فلام ثلث الكل
الثالثة ان الاخوة الاشقاء اولاب يسقطون مع الاب اجماعاً اعني
باجماع الائمة الاربعة ولا يسقطون مع الجد الا عند الامام ابي حنيفة أما
عند الثلاثة ائمة فلا يسقطون

(في ميراث الزوج)

الزوج له حالتان . الاولى النصف عند عدم الولد وولد الابن وان
سفل . الثانية الربع مع الولد او ولد الابن وان سفل

(في ميراث الزوجة)

الزوجة او الزوجات لمن حالتان . الاولى الربع للزوجة اذا كانت
واحدة فقط او للزوجات اذا كن أكثر من واحدة وذلك عند عدم الولد
او ولد الابن وان سفل . الثانية الثمن مع وجود الولد او ولد الابن وان
سفل ولا فرق بين ان يكون الولد منها او من غيرها

(في ميراث الام)

لام ثلاث احوال . الاولى السدس من التركة ان كان للميت ولد
او ولد ابن وان سفل او كان له اخان او اخات او اخ واخت او أكثر
من ذلك للام السدس ايضاً . الثانية لما الثلث في كل التركة عند عدم
المذكورين اعني عند عدم وجود ولد او ولد ابن وان سفل او اخوة ذكوراً
كانوا او اناثاً . الثالثة ثلث الباقي بعد فرض احد الزوجين وذلك في
مستثنين . احدهما ان كان المورث ابناً ذكراً وترك زوجة وابوين فللزوجة
الربع صار الباقي ثلاثة ارباع فلام الثلث في ذلك اعني ربع التركة والباقي

وهو النصف للاب . ثانيتهما اذا كانت المورثة بنتاً وتركت زوجاً وابوين
فلزوج نصف التركة وللام ثلث النصف اعني سدس التركة والباقي وهو
ثلث التركة للاب .

(في ميراث الجدّة)

للجدّة السدس سواء كانت أم الاب او أم الام واحدة كانت او
أكثر لمن السدس اذا كنَّ صحبات متمازيات في الدرجة اعني لا تكون
واحدة أم اب الاب او أم أم الأم والثانية أم الاب نفسه او الأم نفسها
فان هذه اعني أم الاب او أم الأم تحجب الاخرى لانها قريبة للميت
وتلك بعيدة

والجدّة او الجدّات يسقطن كلهن مع وجود الأم
وكذلك تسقط الجدّات الابويات اي اللواتي هن من جهة الاب
مع وجود الاب

وكذلك يسقطن بالجدّة إلا أم الاب وان علت فانها ترث مع الجد

(في ميراث البنات الصليات)

لبنات الصلب احوال ثلاث . الاولى النصف للواحدة اذا انفردت
الثانية الثلثان للثنتين فصاعداً اذا لم يكن لمن اخوة ذكور . الثالثة ومع
الابن اي مع شقيق او اشقاء ذكور لبنات الصلب فللذكر مثل حظ
الانثيين اعني للذكر الواحد حصّة كاملة وللانثى الواحدة نصف تلك الحصّة
وهن اي بنات الصلب يصرن عصبةً باخيهن

(في ميراث بنات الابن)

للبنات <https://coptic-treasures.com/> ثلاث و

ثلاث احوال اخرى فتكون احوالهن ست . الاولى النصف للواحدة اذا افردت . الثانية الثلثان للثنتين فصاعداً عند عدم بنات الصلب اذ عند عدم بنات الصلب تقوم بنات الابن مقامهن . الثالثة للواحدة منهن اذا كانت منفردة او لمن جميعاً اذا كنَّ اكثر من واحدة السدس مع البنت الواحدة الصلية تكلمة للثلاثين لان حق البنات الثلاثان وقد اخذت البنت الصلية النصف في السدس من حق البنات فتأخذ بنت الابن واحدة كانت او متعددة . الرابعة يسقطن بنات الابن مع البنين الصليتين او مع اكثر من بنين . الخامسة اذا كان مع بنات الابن ذكر محاذين في الدرجة (اي ابن ابن) او اسفل منهن (اي ابن ابن الابن) مع وجود البنين الصليتين او اكثر فيعصبن ذلك الذكر وحينئذ يكون الباقي بعد حق بنات الصلب وهو الثلثان يُقسم على بنات الابن والذكر المذكور وهو ثلث التركة للذكر من ذلك مثل حظ الانثيين . السادسة تسقط بنات الابن من الميراث عند وجود ابن المورث .

(في ميراث الاخوات لابوين)

الاخوات (اي الاشقاء الاناث) لمن احوال خمس . الاولى النصف للواحدة اذا افردت . الثانية الثلثان للثنتين فاكثروا الثالثة ومع الاخ الشقيق يصرن عصبة به لاستوائهم في القرابة الى الميت فللذكر مثل حظ الانثيين . الرابعة لمن الباقي وهو النصف مع البنت او بنت الابن . الخامسة لمن الثلث مع البنين فاكثروا او بنو الابن او البنت وبنت الابن اذ يصرن عصبة معهن ويسقطن (اي الاخوات لابوين) بالابن وابن الابن وان سفل

(في ميراث الاخوات لاب)

الاخوات (جمع اخت) لاب لمن سبع احوال • الاولى النصف
للواحدة اذا انفردت • الثانية الثلثان للثنتين فاكثر عند عدم الاخوات
لابوين • الثالثة السدس مع الاخت الواحدة لابوين تكملة للثنتين • الرابعة
لا يرثن مع الاخنين لابوين الا اذا كان معهن اخ لاب فانه يعصيهن
ويكون الباقي وهو الثلث (بعد حق الاخنين لابوين وهو الثلثان)
للاخوات لاب مع اخين لاب باعتبار ان للذكر مثل حظ الانثيين •
الخامسة يصرن عصية مع البنات الصليات او مع بنات الابن فلهن الباقي
وهو النصف مع بنت الصلب الواحدة والثلث مع البنتين الصليتين فاكثر •
السادسة يسقطن بالابن وابن الابن وان سفل • السابعة ويسقطن بالاب
والجد الصحيح (اعني اب الاب) وان علا وبالاخ لابوين

(في ميراث الاخ لام)

الاخ لام له السدس اذا كان واحداً والاخوان للام او اكثر الثلث
والذكر والانثى متساويين في جنس الاخوة لام في القسمة والاستحقاق •
اما في القسمة فان الانثى منهم تأخذ مثل ما يأخذه الذكر • واما في
الاستحقاق فلان الواحد منهم ذكراً كان او انثى يستحق السدس واذا
تمددوا ذكوراً كانوا او اناثاً او مختلطين استحقوا الثلث

✠ في ميراث الاخت لام ✠

الاخت لأم هي كالاخ لأم وقد مر بيانه اعلاه

✠ في الارث بالتعصيب ✠

العاصب شرعاً هو كل من حاز جميع التركة اذا انفرد او حاز

ما أبقت الفرائض • والعصبة نوعان • نسي وسبي فالنسي على ثلاثة أقسام
عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره

﴿ القسم الأول في العاصب بنفسه ﴾

العاصب بنفسه هو كل من لم يحتج في عصوبته الى الغير ولا يدخل
في نسبته الى الميت أنثى وهو أربعة أصناف بعضها أولى بالميراث من بعض
على الترتيب الآتي

الصف الأول ابن الميت وإن سفل فمن مات وترك ابناً لا غير فللمال
كله للابن بالمصوبة

الصف الثاني الاب أو الجد الصحيح وإن علا فمن مات وترك ابناً
وآباً أو جدّاً فالسدس للاب أو الجد بالفرض والباقي للابن بالمصوبة

الصف الثالث الأخوة لابوين (أي الأشقاء) والأخ لاب فقط ثم
بنو الأخوة الأشقاء أو بنو الأخوة لاب فمن مات وترك آباً أو جدّاً وآخاً
شقيقاً أو آخاً لاب فللمال كله للاب أو الجد بالمصوبة ولا شيء للأخ لأن
الاب أو الجد أولى رجل ذكر عند عدم الابن • وإن مات ولم يترك آباً ولا
جدّاً وترك آخاً وابن أخ فللمال كله للأخ ولا شيء لابن الأخ عند وجود الأخ

الصف الرابع عم لابوين أو عم لاب ثم بنو العم لابوين أو بنو العم
لاب وإن سفلوا فمن مات وترك عمّاً لابوين أو لاباً وآخاً لابوين أو لاباً
أو ابن أخ لابوين أو لاباً فللمال كله للأخ أو ابنه ولا شيء للعم لأن
الأخ أو ابنه أولى • وإن مات وترك عمّاً لابوين أو لاباً وابن عم فللمال كله
لعم دون ابن العم •



❖ قاعدة في الأولى بالميراث ❖

كل من كان اقرب الميت درجة فهو أولى بالميراث كالابن ثم الاب
او الجدة . وكل من كان ذا قرابتين فهو أولى من ذي قرابة واحدة سواء
كان ذو القرابتين ذكراً او أنثى فان الاخ لابوين (اي الشقيق) أولى من
الاخ لاب . والاخت لابوين اذا صارت عصبة مع البنت الصلية او بنت
الابن هي أولى من الاخ لاب . وابن الاخ لابوين أولى من ابن الاخ لاب
وعم الميت لابوين أولى من العم لاب وكذلك الحكم في اعمام ابيه واعمام جده

❖ القسم الثاني في العصبة بغيره ❖

العصبة بغيره هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها الى الغير وشاركت
ذلك الغير في تلك العسوبة وهن أربعة من الاناث فرضهن نصف او ثلثان
كالبنات الصليات وبنات الابن والاخوات لابوين والاخوات لاب
يحتاج كل واحدة منهن في العسوبة الى اخوتهن (الذكور) او يحتاج بعضهم
الى من يقوم مقام اخوتهن وقسمة التركة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين
من لا فرض لها من الاناث وكان اخوها عصبة فلا تصير عصبة
باخيهما كالم مع العمة لابوين فان المال كله للعم دونها وكذا الحال في ابن
العم لاب مع بنت العم لاب وابن الاخ لاب مع بنت الاخ لاب

❖ القسم الثالث في العصبة مع الغير ❖

العصبة مع الغير هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها الى الغير ولم
يشتركها ذلك الغير في تلك العسوبة وهما ثنتان اخت لابوين واخت لاب
تصير كل واحدة منهما عصبة مع بنت الصلب او مع بنت الابن سواء كانت
واحدة او أكثر :

ومن مات وترك مولى العتاقة (اي اذا مات من كان عبداً وعتقه مولاه) ولا وارث له فالل مال كله للمولى ثم لعصبته وكذلك من مات وترك مولاة العتاقة ولا وارث له فالل مال كله لمولاته

﴿ في الحجب ﴾

الحجب منع شخص معين عن ميراثه كله او بعضه بوجود شخص آخر وهو نوعان

الاول حجب نقصان عن حصّة من الارث الى اقل منها كانتقال الزوج بواسطة وجود الولد من النصف في تركه زوجته الى الربع . وانتقال الزوجة مع وجود الولد من الربع في تركه زوجها الى الثمن . وانتقال الأم من الثلث الى السدس . والاب من الكل الى السدس وهذا والذي قبله مع وجود الولد

الثاني حجب حرمان من الميراث كحجب ابن الاخ بالاخ . واعلم ان حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة وهم الاب والام والابن والبنات والزوجة . ويدخل حجب الحرمان على من عدا الستة المذكورين وحجب النقصان يدخل على خمسة وهم الام وبنات الابن والاخت لآب والزوجان

يُحجب الجد من الميراث بالآب سواء كان الجد يرث بالتعصيب كجد فقط او بالفرض وحده كجد مع ابن او بالفرض والتعصيب كجد مع بنت وتحجب أم الميت الجدات سواء كن من جهة الأم او من جهة الآب او من جهة الجد

والابن يحجب ابن الابن . وكل ابن ابن اسفل يحجب بابن ابن

اعلى منه وتسقط الاخوة من الميراث ذكورا كانوا او اناثا سواء كانوا لابوين
او لابا او لأمه بالاب والجد وبالبنين وبني البنين وان سفلوا
والاخ لاب يحجب بالاب والابن وابن الابن وبالاخ الشقيق
وبالاخت الشقيقة اذا صارت عصبة مع الغير

وابن الاخ الشقيق يحجب بسبعة وهم الاب والجد والابن وابن الابن
والاخ الشقيق وبالاخ لاب وبالاخت لابوين او لابا اذا صارت
عصبة مع الغير

وابن الاخ لاب يحجب بثمانية من الورثة وهم السبعة المذكورون
اعلاه وابن الاخ الشقيق

والاخوة لأمه يحجبون بستة وهم الاب والجد والابن وابن الابن
والبنت الصلية وبنت الابن

والم الشقيق يحجب بعشرة وهم الاب والجد والابن وابن الابن والاخ
لابوين والاخ لاب والاخت لابوين والاخت لابا اذا صارا عصبتين
وابن الاخ لابوين وابن الاخ لاب

وابن الم الشقيق يحجب بالورثة الحاجبين الاخوة لأمه والم الشقيق
ويحجب ايضا بالم لابوين وكذا ابن الم لاب يحجب بمن ذكروا وابن
الم الشقيق

واذا اجتمع بنات الميت الصليات وبنات الابن وحازت البنات
الثلاثين بان كن اثنتين فأكثر سقط بنات الابن كيف كن واحدة كانت
او أكثر قربت درجتهم او بعدت اتحدت او اختلفت الا اذا وجد ذكر
من ولد الابن فانه يعصبهن اذا كان في درجتهم او انزل منهم ولا يعصب

من تحته من بنات الابن بل يحجبهن
والاخوات لابوين اذا اخذن الثلثين بان كن اثنتين فاكثر تسقط
معهن الاخوات لابـ كيف كن الا اذا كان معهن اخ لابـ فانه يعصبهن
والاخت لابوين اذا اخذت النصف فانها لا تحجب الاخوات لابـ
بل لمن معها السدس.

❖ ختام الكلام في الحجب ❖

ان المحروم من الارث يمانع من موافقه السابق يانها وهي اربعة الرق
والقتل واختلاف الدين واختلاف الدارين لا يحجب احداً من الورثة
والمحجوب يحجب غيره كلاثين من الاخوة والاختوات فانه يحجبهما الاب
وهما يحجبان الأم من الثلث الى السدس

❖ الحائنة في ذوي الارحام وكيفية تورثهم ❖

ان ذوي الارحام على اربعة اصناف بعضها اولي بالميراث من بعض
على الترتيب في المواد الآتية

الصف الاول من ينتسب للميت وهم اولاد البنات وان سفلوا ذكورا
كانوا او اناثا واولاد بنات الابن كذلك

الصف الثاني من ينتسب اليهم الميت وهم الاجداد الساقطون كاب
أم الميت واب اب امه والجداات الساقطات وان عليهن كأم اب ام الميت
وأم أم اب امه

الصف الثالث من ينتسب الى ابوي الميت وهم اولاد الاخوات سواء
كانت تلك الاولاد ذكورا او اناثا وسواء كانت الاخوات لابوين (اي
اشقاء) او لاب او لأم وبنات الاخوة وان سفلن سواء كانت الاخوة

من الابوين او من احدهما وبنو الاخوة لامر وان سفلا
الصف الرابع من ينسب الى جدي الميت وهما ابو الاب وابو الأم
سواء كانا قريين او بعيدين او الى جدتيه وهما ام الام وام الاب سواء
كانتا قريتين او بعيدتين وهم الاعمام لام والعمات والاخوال والخالات على
لاطلاق ثم اولادهم وان سفلا ذكورا كانوا او اناثا

✽ بيان الاولى بالميراث من هذه الاصناف الاربعة ✽

ان الصف الاول من ذوي الارحام اولام بالميراث من كان اقربهم
الى الميت درجة كبت البنت فانها اولى بالميراث من بنت بنت الابن
فان استويا في الدرجة بان بدلوا كلهم الى الميت بدرجتين او ثلاث
درجات مثلاً فولد الوارث اولى من ولد ذي الرحم كبت بنت الابن فانها
اولى من ابن بنت البنت

فان استوت درجاتهم في القرب ولم يكن فيهم مع ذلك الاستواء ولد
وارث كبت ابن البنت وابن بنت البنت او كانوا كلهم يدلون بوارث كابن
البنت وبنت البنت فيعتبر ابدان الفروع المتساوية في الدرجات المذكورة
ويقسم المال عليهم باعتبار حالة ذكورهم وانوثتهم اعني ان كانت الفروع
ذكورا او اناثا فقط تساوا في القسمة وان كانوا ذكورا واناثا فللذكر
مثل حظ الانثيين هذا ان اتفقت صفة الاصول في الذكورة والانوثة
وان اختلفت صفة الاصول في الذكورة والانوثة كبت ابن بنت وابن بنت
بنت قسم المال على اول بطن اختلف بالذكورة والانوثة وهو هنا البطن
الثاني وهو ابن بنت وبنت بنت فتعتبر صفة الاصول في البطن الثاني في
هذه الصورة فيقسم عليهم اثلاثا ويعطي كل من الفروع نصيب اصله

حينئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت نصيب ابياها وثلثه لابن بنت البنت
لانه نصيب امه .

الصف الثاني وهم الساقطون من الاجداد والجدات اولاهم بالميراث
اقربهم للميت من اي جهة كان اي سواء كان الاقرب من جهة الاب
او من جهة الام مثاله مات عن ام اب ام واب اب ام ام كان المال كله
لام اب الام لقربها ولا فرق بين الذكر والانثى في ذلك

الصف الثالث وهم اولاد الاخوات مطلقاً وبنات الاخوة مطلقاً
وبنو الاخوة لام الحكم فيهم كالحكم في الصف الاول اعني اولاهم
بالميراث اقربهم الى الميت درجة ولو انثى فبنت الاخت اولى من ابن
بنت الاخ لانها اقرب فان استووا في القرب فولد العصة اولى من ولد ذي
الرحم كبنت ابن اخ وابن بنت اخ كلاهما لابوين او لاب او احدهما لابوين
والاخر لاب فالل مال كله لبنت ابن الاخ لانها ولد العصة

الصف الرابع وهم الذين ينتمون الى جدي الميت او جدتيه وهم المعات
على الاطلاق والاعمام لام والاخوال والحالات مطلقاً فالاقوى منهم في
القربة اولى اعني من كان لابوين اولى من كان لاب ومن كان لاب اولى
من كان لام ذكوراً او اناثاً وان كانوا ذكوراً واناثاً واستوت قرابتهم في
القوة فلذلك مثل حظ الانثيين كهم وعمه كلاهما لام او خال وخالة
كلاهما لابوين او لاب او لام

وان كان حيز قرابتهم مختلفاً فلا اعتبار لقوة القرابة ويكون الثلثان

لقربة الاب والثلث لقربة الام كعمة لابي وامر وخالة لام
واولاد الصف الرابع الحكم فيهم كالحكم في الصف الاول اعني

اولام بالميراث اقربهم الى الميت درجة من اي جهة كان
فان استوا في القرب الى الميت وكان حيز قرابتهم متعدياً بان تكون
قراية الكل من جهة الاب او من جهة الام فمن كان له قوة القراية فهو
اولى اعني من كان اصله لابيون فهو اولى ممن كان اصله لابي
فان استوا في القرب بحسب الدرجة وفي القراية بحسب القوة وكان
حيز قرابتهم متعدياً بان كان الكل من جهة الاب او من جهة الام
فولد العصة اولى كبت العم وابن العمه كلاهما لابيون اولاب فالل
كله لبنت العم لانها ولد العصة
وان استوا في القرب ولكن اختلف حيز قرابتهم بان كان بعضهم
من جانب الاب وبعضهم من جانب الام فلا اعتبار هنا لقوة القراية ولا
لولد العصة ويكون الثلثان لقراية الاب والثلث لقراية الام والله اعلم
هذا آخر ما اردت ايراده عن فريضة الشريعة المحلية الاسلامية وبه
تم كتابي الخلاصة القانونية في الاحوال الشخصية وارجو كل من يقف عليه
ان يسدل ستر المعة على ما يراه فيه مما يستحق الاتقاد سواء كان من
تقصير او تطويل وعلى كل حال فمن اراد التوسع في الاحوال الشخصية
فعليه ان يراجع كتاب مجموع القوانين للفاضل العلامة ابن السال وغيره
مما يتعلق بالقوانين المسمية وراجع ايضاً كتاب الاحكام الشرعية في
الاحوال الشخصية وغيره من الكتب الاسلامية الوارد فيها احكام الفرائض
ولله الحمد اولاً وآخر



✽ فهرست كتاب الخلاصة القانونية ✽

نمرة	
٢	مقدمة الكتاب
٤	الفصل الاول في الزواج وفيه ثلاثة فروع
١٠	الفرع الاول في الخطبة والاريون والاملاك
٩	الفرع الثاني في الزواج
١٩	الفرع الثالث في فسخ الزواج وانحلاله
٣٥	الفصل الثاني في المولودين الغير محقق نسبهم وابناء الوضع
٣٧	الفصل الثالث في الولاية على القاصر
٤١	الفصل الرابع في الوصية وفيه خمسة فروع
١٠	الفرع الاول في الوصية بالمال
٤٣	الفرع الثاني في الموصي
٤٤	الفرع الثالث في الموصى له
٤٥	الفرع الرابع في الموصى به
٤٧	الفرع الخامس في الوصي
٤٩	الفصل الخامس في الحجر
٥٢	الفصل السادس في المبة
٥٥	الفصل السابع في الوقف
٥٨	الفصل الثامن في الموارث وفيه أربعة فروع
١٠	الفرع الاول في المورث وتركته
٦١	الفرع الثاني في مستحق الميراث
٦٧	الفرع الثالث في الذين لا يرثون بغير وصية
٦٨	الفرع الرابع في من لا يرثون
٦٩	ختام الفصل
٧٠	الفصل التاسع في وصية وميراث الاكليروس والرهبان
٧٢	الفصل العاشر في الشهود
٧٤	https://coptic-treasures.com/



✽ صورة مؤلف هذا الكتاب ✽